

ભારતીય બંધારણ

સંપૂર્ણ સંકલિત માર્ગદર્શિકા (All-in-One)

Topic & Sub-topic Wise Perfect Master Index મુજબ સંપૂર્ણ કન્ટેન્ટ

ગુજરાત પોલીસ વાયરલેસ PSI (Part-B Technical)
તથા અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે
GPSC • UPSC • Class-3 • Constable • PSI

અનુક્રમણિકા (Master Index)

વિભાગ ૧ : બંધારણનો પાથો અને ઇતિહાસ

૧.૧ બંધારણની જરૂરિયાત અને ખ્યાલની વ્યાખ્યા

૧.૨ બંધારણનો ઐતિહાસિક પાર્શ્વભૂમિ

૧.૩ બંધારણ સભા — રચના અને કાર્યપ્રણાલી

૧.૪ બંધારણના મુખ્ય હોદ્દદારો અને ટૂંક નામો

૧.૫ બંધારણના સ્ત્રોત (Sources of the Constitution)

૧.૬ બંધારણનું આમુખ (Preamble)

૧.૭ બંધારણના મુખ્ય લક્ષણો

૧.૮ જૂનું VS વર્તમાન બંધારણ – તફાવત

વિભાગ ૨ : નાગરિકતા અને નાગરિકોના અધિકારો

૨.૧ ભાગ-૧ : સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (અનુ. ૧-૪)

૨.૨ ભાગ-૨ : નાગરિકતા (અનુ. ૫-૧૧)

૨.૩ ભાગ-૩ : મૂળભૂત અધિકારો (અનુ. ૧૨-૩૫)

૨.૪ ભાગ-૪ : રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો — DPSP (અનુ. ૩૬-૫૧)

૨.૫ ભાગ-૪A : મૂળભૂત ફરજો (અનુ. ૫૧A)

વિભાગ ૩ : કેન્દ્ર સરકાર (સંઘ કારોબારી અને સંસદ)

૩.૧ કેન્દ્રના મુખ્ય બંધારણીય પદાધિકારીઓ

૩.૨ કેન્દ્રીય સંસદનું માળખું

૩.૩ સંસદની કાર્યવાહી — ધારાકીય પ્રક્રિયા, પ્રશ્નકાળ, શૂન્યકાળ

૩.૪ સંસદમાં ખરડા (Bills) ના પ્રકાર અને પ્રક્રિયા

૩.૫ સંસદીય સમિતિઓ અને મુખ્ય પ્રસ્તાવો

૩.૬ સર્વોચ્ચ અદાલત (Supreme Court of India)

વિભાગ ૪ : રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય

૪.૧ રાજ્યના મુખ્ય બંધારણીય પદાધિકારીઓ

૪.૨ રાજ્ય વિધાનમંડળનું માળખું

૪.૩ વડી અદાલતો અને તાબાની અદાલતો

વિભાગ ૫ : કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો, કટોકટી અને વિશેષ જોગવાઈઓ

૫.૧ કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો (વિધાયી, વહીવટી, નાણાકીય)

૫.૨ આંતર-રાજ્ય સંબંધો અને સંસ્થાઓ

૫.૩ કટોકટી સંબંધિત જોગવાઈઓ (ભાગ-૧૮)

૫.૪ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને વિશેષ વિસ્તારોનું વર્ણન

વિભાગ ૬ : બંધારણીય અને વૈધાનિક સંસ્થાઓ

૬.૧ બંધારણીય સંસ્થાઓ (Constitutional Bodies)

૬.૨ વૈધાનિક અને બિન-બંધારણીય સંસ્થાઓ (Statutory Bodies)

વિભાગ ૭ : બંધારણીય ગતિશીલતા

૭.૧ બંધારણમાં સુધારાની પ્રક્રિયા (અનુ. ૩૬૮)

૭.૨ ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને રાજકીય પક્ષો

૭.૩ પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો (Anti-Defection Law)

૭.૪ અધિકરણો (Tribunals — ભાગ ૧૪A)

૭.૫ ભાષા સંબંધી જોગવાઈઓ

વિભાગ ૮ : ન્યાયિક દ્રષ્ટાંતો અને મહત્વના કેસો

૮.૧ ન્યાયિક સમીક્ષા અને જાહેર હિતની અરજી (PIL)

૮.૨ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટાંતો અને મહત્વના ચુકાદાઓ

૮.૩ મહત્વના કેસોનું માસ્ટર ચાર્ટ

વિભાગ ૯ : પરિશિષ્ટ અને ઝડપી સરખામણી ચાર્ટ

૯.૧ મૂળ બંધારણ અને વર્તમાન બંધારણ વચ્ચેનો તફાવત

૯.૨ બંધારણના તમામ ૨૫ ભાગોની યાદી

૯.૩ બંધારણની તમામ ૧૨ અનુસૂચિ

૯.૪ બંધારણમાં બહુમતીના પ્રકારો

૯.૫ ન્યાયાધીશોની વિગતોનું ઝડપી સરખામણી ટેબલ

૯.૬ કેન્દ્ર અને રાજ્યના પદાધિકારીઓની એક-નજર સરખામણી

વિભાગ ૧૦ : અંતિમ રિવિઝન ટૂલ્સ

૧૦.૧ ભારતીય બંધારણના મહત્વના સુધારા (Amendments)

૧૦.૨ બંધારણીય હોદ્દા અને સત્તાધીશોના મહત્વના અનુચ્છેદ — ક્વિક ગાઈડ

૧૦.૩ વન-લાઈનર ક્વિક સમરી

વિભાગ ૧ : બંધારણનો પાયો અને ઇતિહાસ

૧.૧ બંધારણની જરૂરિયાત અને ખ્યાલની વ્યાખ્યા

બંધારણ (Constitution) એ કોઈ પણ દેશના શાસનનું સંચાલન કરવા માટેના પાયાના કાયદા અને નિયમોનો સંગ્રહ છે. તે દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો (Supreme Law of the Land) ગણાય છે — તમામ સામાન્ય કાયદા, નિયમો અને વટહુકમો બંધારણને અનુરૂપ જ હોવા જોઈએ.

- બંધારણવાદ (Constitutionalism):** સરકારની સત્તા મર્યાદિત અને કાયદા હેઠળ હોવી જોઈએ તે વિચારધારા.
- બંધારણ સરકારના ત્રણ અંગો — ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચે સત્તાની વહેંચણી કરે છે.
- તે નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો સુનિશ્ચિત કરે છે અને રાજ્યની સત્તા પર અંકુશ મૂકે છે.
- ભારતનું બંધારણ વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લિખિત બંધારણ છે.

૧.૨ બંધારણનો ઐતિહાસિક પાર્શ્વભૂમિ (Historical Background)

વર્ષ	ઘટના
૧૭૭૩	રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ — બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર-જનરલ બનાવાયો, કલકત્તામાં સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના.
૧૮૫૮	ભારત સરકાર અધિનિયમ — બ્રિટિશ તાજે (Crown) ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની પાસેથી શાસન સંભાળ્યું.
૧૮૬૧, ૧૮૯૨	ભારતીય પરિષદ અધિનિયમો — વિધાન પરિષદોમાં ભારતીયોના મર્યાદિત પ્રતિનિધિત્વની શરૂઆત.
૧૯૦૯	મોર્લી-મિન્ટો સુધારા — સાંપ્રદાયિક મતદાર મંડળ (Separate Electorate) દાખલ થયું.
૧૯૧૯	મોન્ટેગ્યુ-ચેમ્સફર્ડ સુધારા (GoI Act 1919) — પ્રાંતોમાં દ્વિશાસન (Dyarchy) પદ્ધતિ દાખલ થઈ.
૧૯૩૫	ભારત સરકાર અધિનિયમ ૧૯૩૫ — સંઘીય માળખું, પ્રાંતિક સ્વાયત્તતા; ભારતીય બંધારણનો મુખ્ય પાયો.
૧૯૪૦	ઓગસ્ટ ઓફર — બંધારણ ઘડવા માટે ભારતીયોની બંધારણ સભાની માંગણી સ્વીકારાઈ.
૧૯૪૨	ક્વિટ્સ મિશન — યુદ્ધ પછી સંપૂર્ણ સ્વરાજ્યનું વચન, પરંતુ કોંગ્રેસે નકાર્યું.
૧૯૪૬	કેબિનેટ મિશન યોજના — બંધારણ સભાની રચનાની બ્લૂ-પ્રિન્ટ આપી.
૧૯૪૭	ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ — ભારત-પાકિસ્તાનનું વિભાજન, બંધારણ સભાને સાર્વભૌમ સત્તા મળી.

કેબિનેટ મિશન યોજના ૧૯૪૬ — મુખ્ય મુદ્દા

- ભારતને ત્રણ ભાગ (Group A, B, C) માં વિભાજિત પ્રાંતોનું સૂચન કરાયું (પાછળથી અમલમાં ન આવ્યું).
- બંધારણ સભાની રચના માટે પ્રાંતિક ધારાસભાના સભ્યો દ્વારા પરોક્ષ ચૂંટણીની જોગવાઈ કરી.
- રજવાડાંઓ (Princely States) ને અલગ પ્રતિનિધિત્વ અપાયું.

૧.૩ બંધારણ સભા — રચના અને કાર્યપ્રણાલી (Constituent Assembly)

વિગત	માહિતી
ખ્યાલ સૌ પ્રથમ કોણે આપ્યો	એમ. એન. રોય (૧૯૩૪) — ભારતીય સામ્યવાદી નેતા
ઔપચારિક માંગણી	ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા ૧૯૩૫ અને ૧૯૩૮માં
રચનાનો આધાર	કેબિનેટ મિશન યોજના, ૧૯૪૬
કુલ સભ્ય સંખ્યા (મૂળ)	૩૮૯ (વિભાજન પછી ઘટીને ૨૯૯ થઈ)

પ્રથમ બેઠક	૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬
કામચલાઉ અધ્યક્ષ	ડૉ. સચ્ચિદાનંદ સિન્હા
કાયમી અધ્યક્ષ	ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (૧૧ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬થી)
બંધારણીય સલાહકાર	સર બી. એન. રાવ
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ	ડૉ. બી. આર. આંબેડકર
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના સભ્યો	૭ સભ્યો (અધ્યક્ષ સહિત)
કુલ બેઠકોની સંખ્યા	૧૧ સત્રો, ૧૬૬ દિવસ
બંધારણ ઘડવામાં લાગેલો સમય	૨ વર્ષ, ૧૧ મહિના, ૧૮ દિવસ
બંધારણ પસાર / સ્વીકૃત	૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯
બંધારણનો સંપૂર્ણ અમલ	૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ (ગણતંત્ર દિવસ)
અંતિમ હસ્તાક્ષર કરનાર સભ્યો	૨૮૪ સભ્યો

નોંધ: ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ ની તારીખ એટલા માટે પસંદ કરાઈ કારણ કે ૧૯૩૦માં આ જ દિવસે કોંગ્રેસે "પૂર્ણ સ્વરાજ્ય"ની ઘોષણા કરી હતી.

બંધારણ સભાની મહત્વની સમિતિઓ

સમિતિ	અધ્યક્ષ
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી	ડૉ. બી. આર. આંબેડકર
યુનિયન પાવર કમિટી	જવાહરલાલ નહેરુ
યુનિયન બંધારણ કમિટી	જવાહરલાલ નહેરુ
પ્રાંતીય બંધારણ કમિટી	સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
મૂળભૂત અધિકારો અંગેની સલાહકાર સમિતિ	સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
ઝંડા સમિતિ	જે. બી. કૃપલાણી
સંચાલન સમિતિ (Steering Committee)	ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
રાષ્ટ્રગાન/રાષ્ટ્રગીત અંગેની બાબત	વિશેષ ઠરાવ દ્વારા સ્વીકૃત

૧.૪ બંધારણના મુખ્ય હોદ્દેદારો અને ટૂંક નામો

વ્યક્તિ / સંસ્થા	ટૂંક નામ / બિરુદ
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર	"બંધારણના પિતા", "બંધારણનું હૃદય અને આત્મા", "આધુનિક મનુ"
ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ	બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ, સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ
જવાહરલાલ નહેરુ	"ઉદ્દેશ્ય ઠરાવ (Objective Resolution)" ના પ્રસ્તાવક
આમુખ (Preamble)	"બંધારણનું ઓળખપત્ર", "બંધારણની કુંડળી", "બંધારણનું હૃદય"
કે. એમ. મુનશી	આમુખને "બંધારણનું રાજકીય કુંડળી" કહ્યું
ગ્રેનવિલ ઓસ્ટિન	બંધારણને "સામાજિક ક્રાંતિનું સાધન" કહ્યું
સર આઇવોર જેન્કિન્સ	ભારતીય બંધારણને "વકીલોનું સ્વર્ગ" કહ્યું

કે. સી. વ્હીયર	ભારતના માળખાને "અર્ધ-સંઘીય" (Quasi-Federal) કહ્યું
ગ્રેનવિલ ઓસ્ટિન	કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધને "સહકારી સંઘવાદ" (Cooperative Federalism) કહ્યું

૧.૫ બંધારણના સ્ત્રોત (Sources of the Constitution)

ભારતનું બંધારણ સંપૂર્ણપણે નવું નથી; તેને "Bag of Borrowings" કહેવાય છે. તેના મુખ્ય સ્ત્રોત નીચે મુજબ છે:

ક્રમ	સ્ત્રોત દેશ / કાયદો	સ્વીકારેલ વિગતો
૧	ભારત સરકાર અધિનિયમ, ૧૯૩૫	સમવાયીતંત્ર વ્યવસ્થા, રાજ્યપાલનો હોદ્દો, ન્યાયપાલિકા, કટોકટીની જોગવાઈઓ, જાહેર સેવા આયોગો, વહીવટી વિગતો
૨	બ્રિટનનું બંધારણ	સંસદીય શાસનપ્રણાલી, કાયદાનું શાસન, દ્વિગૃહી સંસદ, એક નાગરિકતા, કેબિનેટ પદ્ધતિ, પ્રીરોગેટિવ રિટ, સંસદીય વિશેષાધિકારો
૩	અમેરિકાનું બંધારણ	આમુખ, મૂળભૂત અધિકારો, ઉપ-રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો, ન્યાયપાલિકાની સ્વતંત્રતા, ન્યાયિક સમીક્ષા, રાષ્ટ્રપતિનો મહાભિયોગ
૪	આયર્લેન્ડનું બંધારણ	રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP), રાજ્યસભામાં નિમાયેલા સભ્યો, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પદ્ધતિ
૫	કેનેડાનું બંધારણ	સશક્ત કેન્દ્ર સાથેનું સમવાયી તંત્ર, રાજ્યપાલની કેન્દ્ર દ્વારા નિમણૂક, કેન્દ્ર પાસે અવશિષ્ટ સત્તાઓ, સર્વોચ્ચ અદાલતનું સલાહકારી અધિકારક્ષેત્ર
૬	ઓસ્ટ્રેલિયાનું બંધારણ	સમવર્તી યાદી, વેપાર અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા, સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક
૭	ફ્રાન્સનું બંધારણ	ગણતંત્ર અને સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વના આદર્શો
૮	દક્ષિણ આફ્રિકાનું બંધારણ	બંધારણીય સુધારા કરવાની પ્રક્રિયા, રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી
૯	જર્મનીનું વૈમર બંધારણ	કટોકટીના સમયે અમુક મૂળભૂત અધિકારોનું મોફૂઝ થવું
૧૦	પૂર્વ સોવિયત સંઘનું બંધારણ	મૂળભૂત ફરજો, આમુખમાં ન્યાય (સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક) ના સિદ્ધાંતો
૧૧	જાપાનનું બંધારણ	કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા (Procedure Established by Law)

૧.૬ બંધારણનું આમુખ (The Preamble)

આમુખનું મૂળ લખાણ:

"અમે, ભારતના લોકો, ભારતને એક **સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકશાહી, ગણરાજ્ય** બનાવવા અને તેના તમામ નાગરિકોને:

સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક **ન્યાય**;

વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની **સ્વતંત્રતા**;

દરજ્જા અને તકની **સમાનતા** પ્રાપ્ત કરાવવા તથા તે સર્વમાં **વ્યક્તિની ગરિમા** અને રાષ્ટ્રની **એકતા અને અખંડિતતા** સુનિશ્ચિત કરતી **બંધુતા** વધારવાના હેતુસર દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈને, અમારી બંધારણ સભામાં આજે તારીખ ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯ ના રોજ આ બંધારણને અંગીકૃત, અધિનિયમિત અને આત્માર્પિત કરીએ છીએ."

- ઐતિહાસિક આધાર:** આમુખ જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા ૧૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬ ના રોજ રજૂ કરાયેલ "ઉદ્દેશ્ય ઠરાવ" (Objective Resolution) પર આધારિત છે.
- આમુખ બંધારણનો ભાગ છે કે નહીં તે અંગે વિવાદ રહ્યો — **બેરુબારી કેસ (૧૯૬૦)** માં કહેવાયું કે આમુખ બંધારણનો ભાગ નથી, જ્યારે **કેશવાનંદ ભારતી કેસ (૧૯૭૩)** માં કહેવાયું કે તે બંધારણનો ભાગ છે પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે લાગુ ન કરી શકાય (not enforceable, પણ amendable).
- ૪૨મો બંધારણીય સુધારો (૧૯૭૬):** આમુખમાં ત્રણ નવા શબ્દો ઉમેરાયા — **સમાજવાદી (Socialist), બિનસાંપ્રદાયિક (Secular), અખંડિતતા (Integrity)**. આ એકમાત્ર વખત આમુખમાં સુધારો થયો છે.

આમુખના શબ્દોના અર્થ

શબ્દ	અર્થ
સાર્વભૌમ (Sovereign)	ભારત આંતરિક અને બાહ્ય બાબતોમાં કોઈ પણ બહારની સત્તાને આધીન નથી, પોતાના નિર્ણયો જાતે લેવા સ્વતંત્ર છે.
સમાજવાદી (Socialist)	રાજ્ય સામાજિક-આર્થિક અસમાનતા દૂર કરી કલ્યાણકારી રાજ્યની સ્થાપના કરવા પ્રતિબદ્ધ છે (લોકશાહી સમાજવાદ, સામ્યવાદ નહીં).
બિનસાંપ્રદાયિક (Secular)	રાજ્યનો પોતાનો કોઈ સત્તાવાર ધર્મ નથી; તમામ ધર્મોને સમાન આદર અને સ્વતંત્રતા.
લોકશાહી (Democratic)	સરકાર જનતા દ્વારા ચૂંટાયેલ પ્રતિનિધિઓ મારફતે ચાલે છે (પુખ્ત મતાધિકાર આધારિત).
ગણરાજ્ય (Republic)	રાષ્ટ્રનો વડો (રાષ્ટ્રપતિ) વારસાગત નહીં પરંતુ ચૂંટાયેલ હોય છે, નિશ્ચિત મુદત માટે.

૧.૭ બંધારણના મુખ્ય લક્ષણો (Salient Features)

- વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લિખિત બંધારણ:** મૂળમાં ૩૯૫ અનુચ્છેદ, ૨૨ ભાગ અને ૮ અનુસૂચિ; હાલમાં ૪૭૦થી વધુ અનુચ્છેદ, ૨૫ ભાગ અને ૧૨ અનુસૂચિ.
- લવચીકતા અને કઠોરતાનું મિશ્રણ:** અમુક જોગવાઈઓ સાદી બહુમતીથી, અમુક વિશેષ બહુમતીથી અને અમુક રાજ્યોની સંમતિથી બદલી શકાય છે (અનુચ્છેદ ૩૬૮).
- સંસદીય શાસન પ્રણાલી:** બ્રિટિશ મોડેલ આધારિત, જ્યાં કારોબારી ધારાસભાને જવાબદાર છે (Real Executive vs Nominal Head).
- મૂળભૂત અધિકારો:** ભાગ-૩ (અનુચ્છેદ ૧૨-૩૫) હેઠળ ૬ મૂળભૂત અધિકારો, ન્યાયસંગત (Justiciable).
- રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP):** ભાગ-૪ હેઠળ કલ્યાણકારી રાજ્યની સ્થાપના માટેના બિન-ન્યાયસંગત સિદ્ધાંતો.
- સ્વતંત્ર અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર:** ભારતનું ન્યાયતંત્ર કારોબારીથી સ્વતંત્ર છે; સર્વોચ્ચ અદાલત સૌથી ટોચે.
- એક નાગરિકતા (Single Citizenship):** અમેરિકાથી વિપરીત, ભારતમાં માત્ર "ભારતીય નાગરિકત્વ" જ છે, રાજ્યની અલગ નાગરિકતા નથી.
- પુખ્ત મતાધિકાર:** ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ વયના તમામ નાગરિકોને, જાતિ, ધર્મ કે લિંગના ભેદભાવ વિના મતાધિકાર.
- અર્ધ-સંઘીય માળખું (Quasi-Federal):** સામાન્ય સમયે સંઘીય, પરંતુ કટોકટીમાં એકાત્મક (Unitary) બની જાય છે.
- મૂળભૂત ફરજો:** ૪૨મા સુધારા (૧૯૭૬) દ્વારા ભાગ-૪A હેઠળ ઉમેરાયેલ, હાલમાં ૧૧ ફરજો.
- સ્વતંત્ર બંધારણીય સંસ્થાઓ:** ચૂંટણી પંચ, CAG, UPSC જેવી સંસ્થાઓ સ્વતંત્ર રીતે કાર્યરત.
- કટોકટીની જોગવાઈઓ:** રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને નાણાકીય કટોકટી માટે વિશેષ જોગવાઈઓ (ભાગ-૧૮).

૧.૮ જૂનું બંધારણ (૧૯૫૦માં) અને વર્તમાન બંધારણ વચ્ચેનો તફાવત

બંધારણીય તત્વ	૧૯૫૦ (મૂળ બંધારણ)	વર્તમાન બંધારણ
ભાગ (Parts)	૨૨	૨૫ (ભાગ ૭ રદ; ૪A, ૬A, ૬B, ૧૪A ઉમેરાયા)
અનુચ્છેદ (Articles)	૩૯૫	૪૭૦થી વધુ (ક્રમાંક ૩૯૫ સ્થિર, પેટા-કલમો ઉમેરાઈ)
અનુસૂચિ (Schedules)	૮	૧૨
મૂળભૂત ફરજો	નહોતી	૧૧ (૪૨મા સુધારાથી ઉમેરાઈ, ૮૬મા સુધારાથી ૧૧મી ઉમેરાઈ)
આમુખના શબ્દો	સાર્વભૌમ, લોકશાહી, ગણરાજ્ય	+ સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, અખંડિતતા

વિભાગ ૨ : નાગરિકતા અને નાગરિકોના અધિકારો

૨.૧ ભાગ-૧ : સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (અનુચ્છેદ ૧ થી ૪)

અનુચ્છેદ	વિષય	મુખ્ય મુદ્દા
અનુચ્છેદ ૧	સંઘનું નામ અને રાજ્યક્ષેત્ર	દેશના બે નામ સત્તાવાર છે: "ઇન્ડિયા એટલે કે ભારત". ભારત રાજ્યોનો સંઘ (Union of States) છે — કોઈ પણ રાજ્ય પોતાની મેળે અલગ થઈ શકે નહીં (અવિભાજ્ય દેશ).
અનુચ્છેદ ૨	નવા રાજ્યોનો પ્રવેશ અથવા સ્થાપના	જે પ્રદેશો હાલમાં ભારતનો ભાગ નથી તેમને ભારતમાં સામેલ કરી નવા રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની સંસદની સત્તા. દા.ત. સિક્કિમને ૩૬મા સુધારાથી ૨૨મું પૂર્ણ રાજ્ય બનાવાયું.
અનુચ્છેદ ૩	નવા રાજ્યોની રચના તથા હાલના રાજ્યોના નામ, સીમા બદલવાની સત્તા	સંસદ સાદી બહુમતીથી નવું રાજ્ય બનાવી શકે, સીમા વધારી/ઘટાડી શકે અથવા નામ બદલી શકે. દા.ત. બિહારમાંથી ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશમાંથી છત્તીસગઢ.
અનુચ્છેદ ૪	અનુચ્છેદ ૨ અને ૩ હેઠળના ફેરફારો માટે વિશેષ જોગવાઈ	આવા ફેરફારને અનુચ્છેદ ૩૬૮ હેઠળના "બંધારણીય સુધારા" ગણવામાં આવતા નથી; સંસદમાં સાદી બહુમતીથી પસાર કરી શકાય.

૨.૨ ભાગ-૨ : નાગરિકતા (અનુચ્છેદ ૫ થી ૧૧)

અનુચ્છેદ	વિષય	વિગત
અનુચ્છેદ ૫	બંધારણના પ્રારંભે નાગરિકતા	જો વ્યક્તિ ભારતમાં જન્મી હોય, અથવા માતા-પિતામાંથી કોઈનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય, અથવા બંધારણ લાગુ થવાના ૫ વર્ષ પહેલાંથી ભારતમાં રહેતી હોય.
અનુચ્છેદ ૬	પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતર કરી ભારત આવેલ વ્યક્તિઓની નાગરિકતા	૧૯ જુલાઈ ૧૯૪૮ પહેલાં કે પછી ભારત આવ્યાના આધારે નાગરિકતાની જોગવાઈ.
અનુચ્છેદ ૭	ભારતથી પાકિસ્તાન ગયેલ અને પાછા ફરેલ વ્યક્તિઓની નાગરિકતા	૧ માર્ચ ૧૯૪૭ પછી પાકિસ્તાન ગયેલની નાગરિકતા રદ; પુનર્વસન પરમિટ હેઠળ પાછા આવે તો ૬ મહિના પછી નાગરિકતા.
અનુચ્છેદ ૮	ભારત બહાર રહેતા ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ (PIO) ની નાગરિકતા	વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસમાં નોંધણી કરાવી નાગરિક બની શકે.
અનુચ્છેદ ૯	સ્વેચ્છાએ વિદેશની નાગરિકતા લેતાં ભારતની નાગરિકતા આપોઆપ રદ	બેવડી નાગરિકતા પર પ્રતિબંધ.
અનુચ્છેદ ૧૦	નાગરિકતાના અધિકારોનું સાતત્ય જાળવવું	સંસદના કાયદા સિવાય કોઈ પણ નાગરિકનો હક છીનવી શકાય નહીં.
અનુચ્છેદ ૧૧	સંસદ દ્વારા નાગરિકતાના કાયદા દ્વારા નિયમન	નાગરિકતા સંબંધી સંપૂર્ણ સત્તા સંસદને; "નાગરિકતા અધિનિયમ, ૧૯૫૫" બનાવાયો.

પરીક્ષા લક્ષી મુદ્દા:

- ભારતમાં એક નાગરિકતા (Single Citizenship) નો ખ્યાલ બ્રિટનમાંથી લેવાયો છે.
- નાગરિકતા મેળવવાની ૫ રીતો: (૧) જન્મથી, (૨) વંશાનુગત, (૩) નોંધણી (Registration), (૪) દેશીયકરણ (Naturalisation), (૫) કોઈ પ્રદેશ ભારતમાં જોડાવાથી.
- નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૯ (CAA) — પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવેલા હિન્દુ, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી અને ખ્રિસ્તી ધર્મના શરણાર્થીઓ (૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ પહેલાં આવેલા) માટે નાગરિકતા સરળ બનાવે છે.
- OCI (Overseas Citizen of India) અને NRC (National Register of Citizens) નાગરિકતા સંબંધિત વહીવટી વ્યવસ્થાઓ છે.

૨.૩ ભાગ-૩ : મૂળભૂત અધિકારો (અનુચ્છેદ ૧૨ થી ૩૫)

અમેરિકાના બિલ ઓફ રાઈટ્સથી પ્રેરિત, મૂળભૂત અધિકારો ન્યાયસંગત (Justiciable) છે — તેમના ભંગ સામે સીધા સર્વોચ્ચ અદાલત કે વડી અદાલતમાં જઈ શકાય છે.

અનુચ્છેદ	વિષય	વિગત
૧૨	"રાજ્ય" ની વ્યાખ્યા	સરકાર, સંસદ, રાજ્ય સરકારો, વિધાનસભાઓ, સ્થાનિક સંસ્થાઓ અને અન્ય સત્તાધીશોનો સમાવેશ.
૧૩	મૂળભૂત અધિકારો સાથે અસંગત કાયદા	જૂના તથા નવા કાયદા જે મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ કરે તે અમાન્ય (Void) ઠરે.
સમાનતાનો અધિકાર (અનુ. ૧૪-૧૮)		
૧૪	કાયદા સમક્ષ સમાનતા	કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણ (Equality before Law, Equal Protection of Laws).
૧૫	ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ	ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ નહીં; મહિલા, બાળકો, SC/ST/OBC/EWS માટે વિશેષ જોગવાઈની છૂટ.
૧૬	જાહેર નોકરીમાં તક-સમાનતા	તમામ નાગરિકોને સરકારી નોકરીમાં સમાન તક; SC/ST/OBC/EWS માટે અનામતની જોગવાઈ.
૧૭	અસ્પૃશ્યતા નિવારણ	અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ; કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આચરણ દંડનીય ગુનો.
૧૮	ખિતાબોની નાબૂદી	લશ્કરી/શૈક્ષણિક સિવાયના ખિતાબો પર પ્રતિબંધ; રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વિના વિદેશી ખિતાબ સ્વીકારી ન શકાય.
સ્વતંત્રતાનો અધિકાર (અનુ. ૧૯-૨૨)		
૧૯	૬ મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓ	(a) વાણી-અભિવ્યક્તિ, (b) શાંતિપૂર્ણ સભા, (c) સંઘ-મંડળ સ્થાપના, (d) મુક્ત હરવા-ફરવાની, (e) ભારતમાં ગમે ત્યાં વસવાટ, (f) કોઈ પણ વ્યવસાય/ધંધો કરવાની સ્વતંત્રતા.
૨૦	ગુના બાબતે દોષસિદ્ધિ સામે રક્ષણ	પાછલી અસર (Ex-Post Facto Law) થી રક્ષણ, બમણી સજા (Double Jeopardy) સામે રક્ષણ, સ્વયં વિરુદ્ધ સાક્ષી બનવાની ફરજ સામે રક્ષણ (Self-Incrimination).
૨૧	જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો અધિકાર	કાયદેસર પ્રક્રિયા વિના જીવન કે સ્વતંત્રતા છીનવી ન શકાય. મેનકા ગાંધી કેસ (૧૯૭૮) બાદ તેનો વ્યાપ ઘણો વિસ્તર્યો — ગોપનીયતાનો અધિકાર, સ્વચ્છ પર્યાવરણ, ગરિમાપૂર્ણ જીવન વગેરેનો સમાવેશ.
૨૧A	શિક્ષણનો અધિકાર	૮૬મા સુધારાથી ઉમેરાયેલ; ૬-૧૪ વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ.
૨૨	ઘરપકડ અને અટકાયત સામે રક્ષણ	ઘરપકડનું કારણ જાણવાનો અધિકાર, વકીલ રોકવાનો અધિકાર, ૨૪ કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો અધિકાર; નિવારક અટકાયત (Preventive Detention) માટે અલગ નિયમો.
શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર (અનુ. ૨૩-૨૪)		
૨૩	માનવ તસ્કરી અને વેઠબેગાર પર પ્રતિબંધ	માનવ વેપાર, બળજબરીથી મજૂરી કરાવવા પર પ્રતિબંધ.
૨૪	બાળ મજૂરી પર પ્રતિબંધ	૧૪ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને કારખાના, ખાણ કે જોખમી કામોમાં રાખવા પર પ્રતિબંધ.
ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર (અનુ. ૨૫-૨૮)		
૨૫	અંતઃકરણની સ્વતંત્રતા	જાહેર વ્યવસ્થાને આધીન રહી કોઈ પણ ધર્મ માનવાની, આચરવાની અને પ્રચાર કરવાની સ્વતંત્રતા.
૨૬	ધાર્મિક બાબતોનું સંચાલન	ધાર્મિક સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો, તેમનું સંચાલન કરવાનો અધિકાર.
૨૭	ધર્મ નિમિત્તે કર માટે પ્રતિબંધ	કોઈ પણ ચોક્કસ ધર્મના પ્રચાર માટે કરવેરો ન વસૂલી શકાય.
૨૮	ધાર્મિક શિક્ષણ પર પ્રતિબંધ	સંપૂર્ણ સરકારી ભંડોળ પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ ન આપી શકાય.
સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારો (અનુ. ૨૯-૩૦)		
૨૯		પોતાની ભાષા, લિપિ કે સંસ્કૃતિ જાળવવાનો અધિકાર.

	લઘુમતીઓના હિતોનું રક્ષણ	
૩૦	લઘુમતીઓનો શૈક્ષણિક સંસ્થા સ્થાપવાનો હક	ધર્મ કે ભાષા આધારિત લઘુમતીઓને પોતાની પસંદગીની શૈક્ષણિક સંસ્થા સ્થાપવાનો હક.
બંધારણીય ઉપાયોનો અધિકાર		
૩૨	બંધારણીય ઉપાયોનો અધિકાર	મૂળભૂત અધિકારોના ભંગ સામે સીધા સર્વોચ્ચ અદાલતમાં જવાનો અધિકાર. ડૉ. આંબેડકરે તેને "બંધારણનો આત્મા અને હૃદય" કહ્યું. અદાલત ૫ પ્રકારના રિટ (Writs) બહાર પાડી શકે: હેબિયસ કોર્પસ, મેન્ડેમસ, પ્રોહિબિશન, સર્શિયોરરી, ક્વો-વોરંટો.

પાંચ પ્રકારના રિટ (Writs)

રિટ	અર્થ / ઉપયોગ
હેબિયસ કોર્પસ (Habeas Corpus)	"શરીર રજૂ કરો" — ગેરકાયદે અટકાયતમાં રખાયેલ વ્યક્તિને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવાનો આદેશ.
મેન્ડેમસ (Mandamus)	"અમે આદેશ કરીએ છીએ" — સરકારી અધિકારીને પોતાની ફરજ બજાવવા આદેશ.
પ્રોહિબિશન (Prohibition)	નીચલી અદાલતને પોતાના અધિકારક્ષેત્ર બહારના કેસની સુનાવણી અટકાવવાનો આદેશ.
સર્શિયોરરી (Certiorari)	નીચલી અદાલતનો કેસ ઉપલી અદાલતમાં ટ્રાન્સફર કરવો અથવા આદેશ રદ કરવો.
ક્વો-વોરંટો (Quo-Warranto)	"ક્યા અધિકારથી?" — કોઈ વ્યક્તિ ગેરકાયદે જાહેર હોદ્દા પર હોય તો તેને પડકારવો.

વધારાના મહત્વના મુદ્દા:

- અનુચ્છેદ ૩૧ (૨૬): મિલકતનો મૂળભૂત અધિકાર હતો; ૪૪મા સુધારા (૧૯૭૮) દ્વારા હટાવીને અનુચ્છેદ ૩૦૦A હેઠળ કાયદાકીય અધિકાર બનાવાયો.
- અનુચ્છેદ ૩૩: સંસદ, લશ્કર, પોલીસ કે ગુપ્તચર કર્મચારીઓના મૂળભૂત અધિકારો પર મર્યાદા મૂકી શકે.
- અનુચ્છેદ ૩૪: માર્શલ લૉ દરમિયાન સંસદ મૂળભૂત અધિકારો પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે.
- અનુચ્છેદ ૩૫: મૂળભૂત અધિકારોને અસરકારક બનાવવા કાયદો ઘડવાની સત્તા માત્ર સંસદ પાસે.
- મૂળભૂત અધિકારો સંપૂર્ણ (Absolute) નથી — વ્યજબી નિયંત્રણો (Reasonable Restrictions) ને આધીન છે.
- કટોકટી દરમિયાન અનુચ્છેદ ૨૦ અને ૨૧ સિવાયના તમામ મૂળભૂત અધિકારો સ્થગિત થઈ શકે છે (અનુ. ૩૫૯).

૨.૪ ભાગ-૪ : રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો — DPSP (અનુચ્છેદ ૩૬ થી ૫૧)

વિગત	માહિતી
સ્થાન	ભાગ-૪, અનુચ્છેદ ૩૬ થી ૫૧
પ્રેરિત	આયર્લેન્ડનું બંધારણ
ઉદ્દેશ્ય	દેશમાં સામાજિક-આર્થિક ન્યાય ધરાવતું "કલ્યાણકારી રાજ્ય" (Welfare State) ની સ્થાપના
સ્વરૂપ	બિન-ન્યાયસંગત (Non-Justiciable) — અદાલત દ્વારા લાગુ કરાવી શકાય નહીં, પરંતુ શાસનમાં પાયારૂપ (અનુચ્છેદ ૩૭)

DPSPનું વર્ગીકરણ

(૧) સમાજવાદી સિદ્ધાંતો: અનુ. ૩૮ (સામાજિક-આર્થિક ન્યાય સાથે કલ્યાણ રાજ્ય), અનુ. ૩૯ (સમાન આજીવિકા, સમાન કામ માટે સમાન વેતન, બાળ મજૂરી નિષેધ), અનુ. ૩૯A (મફત કાનૂની સહાય), અનુ. ૪૧ (કામ, શિક્ષણ અને જાહેર સહાયનો અધિકાર), અનુ. ૪૨ (પ્રસૂતિ રાહત), અનુ. ૪૩ (જીવન નિર્વાહ વેતન).

(૨) ગાંધીવાદી સિદ્ધાંતો: અનુ. ૪૦ (ગ્રામ પંચાયતોની સ્થાપના), અનુ. ૪૩ (કુટીર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન), અનુ. ૪૩B (સહકારી મંડળીઓ), અનુ. ૪૬ (SC/ST/OBCના શૈક્ષણિક-આર્થિક હિતોનું રક્ષણ), અનુ. ૪૭ (પોષણ સ્તર, જીવનધોરણ સુધારવું, દારૂબંધી), અનુ. ૪૮ (કૃષિ-પશુપાલન આધુનિકીકરણ, ગૌ-હત્યા પ્રતિબંધ).

(૩) ઉદારમતવાદી-બૌદ્ધિક સિદ્ધાંતો: અનુ. ૪૪ (સમાન નાગરિક સંહિતા - UCC), અનુ. ૪૫ (૬ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે પ્રારંભિક શિક્ષણ), અનુ. ૪૮A (પર્યાવરણ અને વન્યજીવનનું રક્ષણ), અનુ. ૪૯ (સ્મારકોનું જતન), અનુ. ૫૦ (ન્યાયતંત્ર અને કારોબારીનું અલગીકરણ), અનુ. ૫૧ (આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતીને પ્રોત્સાહન).

૨.૫ ભાગ-૪A : મૂળભૂત ફરજો (અનુચ્છેદ ૫૧A)

સ્વર્ણ સિંઘ સમિતિની ભલામણ પર ૪૨મા બંધારણીય સુધારા (૧૯૭૬) દ્વારા ઉમેરાયેલ; ભૂતપૂર્વ સોવિયત સંઘના બંધારણથી પ્રેરિત. શરૂઆતમાં ૧૦ ફરજો હતી; ૮૬મા સુધારા (૨૦૦૨) દ્વારા ૧૧મી ફરજ ઉમેરાઈ.

ક્રમ	મૂળભૂત ફરજ (ટૂંકમાં)
૧	બંધારણનું પાલન કરવું અને તેના આદર્શો, સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનું સન્માન કરવું.
૨	સ્વતંત્રતાની લડતને પ્રેરિત કરનાર ઉમદા આદર્શોને હૃદયમાં સંઘરવા અને તેનું પાલન કરવું.
૩	ભારતની સાર્વભૌમતા, એકતા અને અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવું અને જાળવવું.
૪	દેશની રક્ષા કરવી અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવા તૈયાર રહેવું.
૫	ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક કે વર્ગીય ભેદભાવોથી પર રહી સંવાદિતા અને બંધુત્વની ભાવના કેળવવી; સ્ત્રીઓના ગૌરવને હાનિકારક પ્રથાઓનો ત્યાગ કરવો.
૬	આપણી સંયુક્ત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી તેને જાળવી રાખવું.
૭	વન, સરોવર, નદી અને વન્યજીવન સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો.
૮	વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ, માનવતાવાદ અને જિજ્ઞાસા-સુધારાની ભાવના કેળવવી.
૯	જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવું અને હિંસાનો ત્યાગ કરવો.
૧૦	વ્યક્તિગત અને સામૂહિક પ્રવૃત્તિના તમામ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટતા તરફ પ્રયત્નશીલ રહેવું.
૧૧	(૮૬મા સુધારાથી ઉમેરાયેલ) ૬ થી ૧૪ વર્ષની વયના પોતાના બાળક કે વોર્ડને શિક્ષણની તક પૂરી પાડવી.

નોંધ: મૂળભૂત ફરજો પણ DPSP ની જેમ બિન-ન્યાયસંગત છે, પરંતુ સંસદ તેના પાલન માટે કાયદો બનાવી શકે છે.

વિભાગ ૩ : કેન્દ્ર સરકાર (સંઘ કારોબારી અને સંસદ)

૩.૧ કેન્દ્રના મુખ્ય બંધારણીય પદાધિકારીઓ

પદ	અનુચ્છેદ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	મુખ્ય મુદ્દા
રાષ્ટ્રપતિ	૫૨-૬૨	૩૫ વર્ષ; મુદત ૫ વર્ષ	સંસદના બંને ગૃહો અને રાજ્યોની વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યોના ઈલેક્ટોરલ કોલેજ દ્વારા પરોક્ષ ચૂંટણી; ભારતના પ્રથમ નાગરિક અને બંધારણીય વડા; ૬૧ હેઠળ મહાભિયોગની પ્રક્રિયા.
ઉપરાષ્ટ્રપતિ	૬૩-૭૧	૩૫ વર્ષ; મુદત ૫ વર્ષ	સંસદના બંને ગૃહોના તમામ સભ્યો (ચૂંટાયેલા+નિમાયેલા) દ્વારા ચૂંટાય; રાજ્યસભાના પદસિદ્ધ અધ્યક્ષ (Chairman) છે; રાષ્ટ્રપતિનું પદ ખાલી પડે તો કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ બને.
વડાપ્રધાન	૭૪-૭૫	૨૫ વર્ષ (લોકસભા માટે)	લોકસભામાં બહુમત ધરાવતા પક્ષના નેતાની રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; સરકારનો વાસ્તવિક વડો (De facto Head); મંત્રીમંડળના વડા.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ	૭૪-૭૫	—	વડાપ્રધાનની ભલામણથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર (અનુ. ૭૫(૩)); મંત્રીમંડળનું કદ લોકસભાની કુલ સભ્ય સંખ્યાના ૧૫% થી વધુ ન હોય (૯૧મા સુધારા મુજબ).
એટર્ની જનરલ	૭૬	—	ભારત સરકારના મુખ્ય કાયદાકીય સલાહકાર; રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી હોદ્દા પર; સંસદની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકે પણ મત આપી ન શકે.

રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ

- **કારોબારી સત્તા:** તમામ કારોબારી કાર્ય રાષ્ટ્રપતિના નામે થાય; વડાપ્રધાન અને મંત્રીમંડળની નિમણૂક.
- **ધારાકીય સત્તા:** સંસદનું સત્ર બોલાવવું, સ્થગિત કરવું, લોકસભા વિસર્જિત કરવી; સંસદના ખરડાને મંજૂરી અથવા પુનર્વિચારણા માટે પરત મોકલવો.
- **ન્યાયિક સત્તા:** અનુચ્છેદ ૭૨ હેઠળ ક્ષમાદાન સત્તા — સજા માફ કરવી, ઓછી કરવી કે મુલતવી રાખવી.
- **લશ્કરી સત્તા:** ત્રણેય લશ્કરી દળોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ.
- **વટહુકમ સત્તા:** અનુચ્છેદ ૧૨૩ હેઠળ સંસદનું સત્ર ચાલુ ન હોય ત્યારે વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા (૬ સપ્તાહમાં સંસદ સમક્ષ મંજૂરી જરૂરી).
- **કટોકટી સત્તા:** રાષ્ટ્રીય (૩૫૨), રાજ્ય (૩૫૬) અને નાણાકીય (૩૬૦) કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા.

૩.૨ કેન્દ્રીય સંસદનું માળખું

ગૃહ	અનુચ્છેદ	પ્રકાર / મુદત	સભ્યોની લાયકાત (ઉંમર અને સંખ્યા)
સંસદ (Parliament)	૭૯	ભારતનું સર્વોચ્ચ ધારાકીય ગૃહ — રાષ્ટ્રપતિ + લોકસભા + રાજ્યસભા	—
લોકસભા (House of the People)	૮૧	નીચલું ગૃહ (Temporary); મુદત ૫ વર્ષ	ન્યૂનતમ ઉંમર ૨૫ વર્ષ; મહત્તમ બેઠકો ૫૫૨ (હાલમાં ૫૪૩); સભ્યો જનતા દ્વારા સીધા ચૂંટાય.
રાજ્યસભા (Council of States)	૮૦	ઉચ્ચ ગૃહ (Permanent), ક્યારેય ભંગ ન થાય	ન્યૂનતમ ઉંમર ૩૦ વર્ષ; મહત્તમ બેઠકો ૨૫૦ (હાલમાં ૨૪૫); દર ૨ વર્ષે ૧/૩ સભ્યો નિવૃત્ત થાય; દરેક સભ્યની મુદત ૬ વર્ષ.

યાદ રાખો: કેન્દ્રમાં જે સ્થાન રાષ્ટ્રપતિનું છે, તેવું જ સ્થાન રાજ્યમાં રાજ્યપાલનું છે. કેન્દ્રમાં વાસ્તવિક વડા વડાપ્રધાન, રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી. કેન્દ્રનું લોકપ્રિય ગૃહ લોકસભા, રાજ્યનું વિધાનસભા. કેન્દ્રનું કાયમી ગૃહ રાજ્યસભા, રાજ્યનું (જ્યાં હોય ત્યાં) વિધાન પરિષદ.

૩.૩ સંસદની કાર્યવાહી — ધારાકીય પ્રક્રિયા, પ્રશ્નકાળ, શૂન્યકાળ

ધારાકીય પ્રક્રિયાના તબક્કા

તબક્કો	મુખ્ય પ્રક્રિયા
પ્રથમ વાચન	ગૃહમાં ખરડો રજૂ કરવાની મંજૂરી; માત્ર શીર્ષક અને ઉદ્દેશ્ય વંચાય, ચર્ચા થતી નથી.
દ્વિતીય વાચન	સૌથી મહત્વનો તબક્કો — કલમવાર વિગતવાર ચર્ચા, અથવા પ્રવર સમિતિ (Select Committee) ને સોંપાય.
તૃતીય વાચન	કોઈ સુધારો થતો નથી, માત્ર ખરડો સ્વીકારવા/અસ્વીકારવા મતદાન થાય છે.
બીજું ગૃહ	ઉપરોક્ત ત્રણેય તબક્કા બીજા ગૃહમાં પુનરાવર્તિત થાય છે.
સંયુક્ત બેઠક	જો બંને ગૃહો વચ્ચે મતભેદ (Deadlock) થાય, તો રાષ્ટ્રપતિ અનુચ્છેદ ૧૦૮ હેઠળ સંયુક્ત બેઠક બોલાવે (અધ્યક્ષતા લોકસભાના સ્પીકર કરે).
રાષ્ટ્રપતિની સહી	અનુચ્છેદ ૧૧૧ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ સહી કરે ત્યારે ખરડો કાયદો (Act) બને છે.

શૂન્યકાળ અને અન્ય સાધનો

સાધન	સમયગાળો અને વિગત
પ્રશ્નકાળ (Question Hour)	સામાન્ય રીતે સવારે ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૦૦; સભ્યો મંત્રીઓને પ્રશ્ન પૂછે છે.
શૂન્યકાળ (Zero Hour)	પ્રશ્નકાળ પૂરો થયા પછી તરત, બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્યે શરૂ થાય; પૂર્વ સૂચના વિના તાત્કાલિક મુદ્દા ઉઠાવવાનું માધ્યમ; ભારતીય સંસદની પોતાની શોધ (૧૯૬૨થી શરૂ), બંધારણ કે નિયમોમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી.
ટૂંકી મુદતની ચર્ચા (Short Duration Discussion)	"બે કલાકની ચર્ચા" તરીકે પણ ઓળખાય; તાત્કાલિક જાહેર મહત્વના મુદ્દા પર; કોઈ ઔપચારિક મતદાન થતું નથી.
અર્ધ કલાકની ચર્ચા (Half-an-Hour Discussion)	પ્રશ્નકાળના જવાબોની વધુ સ્પષ્ટતા માટે.

૩.૪ સંસદમાં ખરડા (Bills) ના પ્રકાર અને પ્રક્રિયા

ખરડાનો પ્રકાર	અનુચ્છેદ	ક્યાં પ્રથમ રજૂ થાય	વિશેષતા
સામાન્ય ખરડો (Ordinary Bill)	૧૦૭, ૧૦૮	ગમે તે ગૃહમાં	સાદી બહુમતીથી પસાર; રાષ્ટ્રપતિ મંજૂરી આપી શકે, રોકી શકે અથવા પરત મોકલી શકે.
નાણાં ખરડો (Money Bill)	૧૧૦	માત્ર લોકસભામાં	રાજ્યસભા માત્ર ૧૪ દિવસ રોકી શકે, સુધારો ન કરી શકે; રજૂ કરતાં પહેલાં રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી; ખરડો નાણાં ખરડો છે કે નહીં તે લોકસભાના સ્પીકર નક્કી કરે.
નાણાકીય ખરડો (Financial Bill)	૧૧૭	પ્રકાર-૧ માત્ર લોકસભામાં; પ્રકાર-૨ ગમે તે ગૃહમાં	નાણાં ખરડાથી અલગ, સામાન્ય ખરડાની જેમ પ્રક્રિયા.
બંધારણીય સુધારા ખરડો	૩૬૮	ગમે તે ગૃહમાં	વિશેષ બહુમતીથી પસાર (કુલ સભ્યોના ૫૦%+ અને હાજર-મતદાન કરનારના ૨/૩); અમુક કિસ્સામાં અડધાથી વધુ રાજ્યોની મંજૂરી જરૂરી; રાષ્ટ્રપતિ માટે મંજૂરી બંધનકારક (૨૪મા સુધારા મુજબ).

૩.૫ સંસદીય સમિતિઓ અને મુખ્ય પ્રસ્તાવો

સમિતિ	સભ્ય સંખ્યા	મુખ્ય કાર્ય
જાહેર હિસાબ સમિતિ (PAC)	૨૨ (લોકસભા ૧૫ + રાજ્યસભા ૭)	CAG ના અહેવાલોની તપાસ; અધ્યક્ષ પરંપરાગત રીતે વિપક્ષમાંથી; મંત્રી સભ્ય બની ન શકે.

અંદાજ સમિતિ (Estimates Committee)	૩૦ (માત્ર લોકસભા)	સંસદની સૌથી મોટી સમિતિ; બજેટના અંદાજોની તપાસ, વહીવટમાં કરકસર સૂચવે.
જાહેર સાહસોની સમિતિ	૨૨ (લોકસભા ૧૫ + રાજ્યસભા ૭)	સરકારી કંપનીઓ (LIC, FCI વગેરે) ના હિસાબોની તપાસ; કૃષ્ણમેનન સમિતિની ભલામણથી ૧૯૬૪માં સ્થપાઈ.

પ્રસ્તાવ	જરૂરી બહુમતી	વિગત
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ	સાદી બહુમતી	માત્ર લોકસભામાં લવાય; ઓછામાં ઓછા ૫૦ સભ્યોનું સમર્થન જોઈએ; પસાર થાય તો મંત્રીમંડળે રાજીનામું આપવું પડે.
વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ	સાદી બહુમતી	સરકાર પોતાનું બહુમત સાબિત કરવા લાવે.
નિંદા પ્રસ્તાવ	સાદી બહુમતી	સરકારની નીતિની ટીકા માટે; પસાર થવાથી રાજીનામું આપવું જરૂરી નથી.
મોકૂફી પ્રસ્તાવ	સાદી બહુમતી	તાત્કાલિક લોકહિતના મુદ્દા પર ચર્ચા માટે ચાલુ કાર્યવાહી અટકાવવી.

૩.૬ સર્વોચ્ચ અદાલત (Supreme Court of India)

વિગત	માહિતી
સ્થાપના અનુચ્છેદ	અનુચ્છેદ ૧૨૪ થી ૧૪૭ (ભાગ-૫)
ન્યાયાધીશોની સંખ્યા	મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) + વધુમાં વધુ ૩૩ અન્ય (કુલ ૩૪)
નિમણૂક	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા (કોલેજિયમ પદ્ધતિ મુજબ)
નિવૃત્તિ વય	૬૫ વર્ષ
લાયકાત	વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે ૫ વર્ષ, અથવા વડી અદાલતમાં ૧૦ વર્ષ વકીલાત, અથવા રાષ્ટ્રપતિના મતે વિખ્યાત ન્યાયવિદ
અધિકારક્ષેત્ર	પ્રારંભિક (Original), અપીલ (Appellate), સલાહકારી (Advisory) અને રિટ અધિકારક્ષેત્ર (અનુ. ૩૨)
ન્યાયિક સમીક્ષા	અનુચ્છેદ ૧૩ અને ૩૨/૨૨૬ હેઠળ કાયદાની બંધારણીયતા ચકાસવાની સત્તા

વિભાગ ૪ : રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય

૪.૧ રાજ્યના મુખ્ય બંધારણીય પદાધિકારીઓ

પદ	અનુચ્છેદ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	મુખ્ય મુદ્દા
રાજ્યપાલ	૧૫૩-૧૬૨	૩૫ વર્ષ; મુદત ૫ વર્ષ (રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી)	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સીધી નિમણૂક (કેન્દ્રની ભલામણથી); રાજ્યનો બંધારણીય વડો (De jure Head); એક જ વ્યક્તિ એકથી વધુ રાજ્યના રાજ્યપાલ બની શકે.
મુખ્યમંત્રી	૧૬૩-૧૬૪	૨૫ વર્ષ (વિધાનસભા માટે)	વિધાનસભામાં બહુમત ધરાવતા પક્ષના નેતાની રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક; રાજ્યનો વાસ્તવિક વડો (De facto Head).
રાજ્ય મંત્રીમંડળ	૧૬૪	—	મુખ્યમંત્રીની ભલામણથી રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક; વિધાનસભાને સામૂહિક જવાબદાર; કદ વિધાનસભાની કુલ સભ્ય સંખ્યાના ૧૫% થી વધુ નહીં (ન્યૂનતમ ૧૨ મંત્રી).
એડવોકેટ જનરલ	૧૬૫	—	રાજ્યના મુખ્ય કાયદાકીય સલાહકાર; રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક.

રાજ્યપાલની વિશેષ સત્તાઓ

- વિધાનસભા દ્વારા પસાર ખરડા પર સહી, રોકવાની અથવા રાષ્ટ્રપતિ માટે અનામત રાખવાની સત્તા.
- રાજ્યમાં બંધારણીય તંત્ર ભાંગી પડ્યાનો અહેવાલ (અનુ. ૩૫૬ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ શાસનની ભલામણ) રાષ્ટ્રપતિને મોકલવો.
- વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા (અનુ. ૨૧૩) જ્યારે વિધાનસભાનું સત્ર ચાલુ ન હોય.
- નોંધ: ભારતના બંધારણીય માળખામાં "ઉપ-રાજ્યપાલ" કોઈ પણ પૂર્ણ રાજ્યમાં હોતા નથી, માત્ર અમુક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (UTs) માં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (LG) હોય છે.

૪.૨ રાજ્ય વિધાનમંડળનું માળખું

ગૃહ	અનુચ્છેદ	પ્રકાર / મુદત	સભ્યોની લાયકાત
રાજ્ય વિધાનમંડળ	૧૬૮	રાજ્યનું ધારાકીય ગૃહ	અંગો: રાજ્યપાલ અને જ્યાં બે ગૃહો હોય ત્યાં વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ.
વિધાનસભા (Legislative Assembly)	૧૭૦	રાજ્યનું નીચલું ગૃહ; મુદત ૫ વર્ષ	ન્યૂનતમ ઉંમર ૨૫ વર્ષ; બેઠકો મહત્તમ ૫૦૦, ન્યૂનતમ ૬૦ (અપવાદ છે); સભ્યો (MLAs) જનતા દ્વારા સીધા ચૂંટાય.
વિધાન પરિષદ (Legislative Council)	૧૬૯, ૧૭૧	રાજ્યનું ઉચ્ચ ગૃહ (કાયમી ગૃહ)	ન્યૂનતમ ઉંમર ૩૦ વર્ષ; સભ્ય સંખ્યા વિધાનસભાની કુલ બેઠકોના ૧/૩ થી વધુ નહીં અને ૪૦ થી ઓછી નહીં; સભ્યો (MLCs) પરોક્ષ રીતે ચૂંટાય.

નોંધ: ભારતના માત્ર ૬ રાજ્યોમાં જ વિધાન પરિષદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે — ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા. (ગુજરાતમાં વિધાન પરિષદ નથી.)

૪.૩ વડી અદાલતો અને તાબાની અદાલતો

વિગત	વડી અદાલત (High Court)	તાબાની અદાલતો (Subordinate Courts)
બંધારણીય સ્થાન	ભાગ-૬, અનુચ્છેદ ૨૨૪ થી ૨૩૧	ભાગ-૬, અનુચ્છેદ ૨૩૩ થી ૨૩૭
નિમણૂક	રાષ્ટ્રપતિ (CJI અને રાજ્યપાલની સલાહથી)	રાજ્યપાલ (વડી અદાલતના પરામર્શથી)
નિવૃત્તિ વય	૬૨ વર્ષ	રાજ્ય મુજબ અલગ, સામાન્ય રીતે ૬૦-૬૫ વર્ષ

અધિકારક્ષેત્ર	રાજ્ય અથવા બે-ત્રણ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે સંયુક્ત	જિલ્લા અને તાલુકા સ્તર (દિવાની, ફોજદારી અદાલતો)
---------------	---	---

- ભારતમાં કુલ ૨૫ વડી અદાલતો છે.
- લોક અદાલત અને કૌટુંબિક અદાલતો પણ વૈકલ્પિક વિવાદ નિરાકરણ પદ્ધતિ તરીકે કાર્યરત.

૪.૪ પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય (ગુજરાત સહિત)

૭૩મો બંધારણીય સુધારો (૧૯૯૨) — ગ્રામ્ય સ્થાનિક સ્વરાજ્ય (પંચાયતી રાજ) ને બંધારણીય દરજ્જો; ભાગ-૯, અનુચ્છેદ ૨૪૩ થી ૨૪૩O; ૧૧મી અનુસૂચિ (૨૯ વિષયો) ઉમેરાઈ.

૭૪મો બંધારણીય સુધારો (૧૯૯૨) — શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય (નગરપાલિકા) ને બંધારણીય દરજ્જો; ભાગ-૯A, અનુચ્છેદ ૨૪૩P થી ૨૪૩ZG; ૧૨મી અનુસૂચિ (૧૮ વિષયો) ઉમેરાઈ.

સ્તર	ગ્રામ પંચાયત (પાયાનું સ્તર)	તાલુકા પંચાયત (મધ્યમ સ્તર)	જિલ્લા પંચાયત (સર્વોચ્ચ સ્તર)
રાજકીય વડા	સરપંચ — સીધી ચૂંટણી	તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ — પરોક્ષ ચૂંટણી	જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ — પરોક્ષ ચૂંટણી
વહીવટી વડા	તલાટી-કમ-મંત્રી (વર્ગ-૩)	TDO (તાલુકા વિકાસ અધિકારી — વર્ગ-૨)	DDO (જિલ્લા વિકાસ અધિકારી — IAS/વર્ગ-૧)
કાર્યકાળ	૫ વર્ષ	૫ વર્ષ (પ્રમુખ પદ: ૨.૫ વર્ષ)	૫ વર્ષ (પ્રમુખ પદ: ૨.૫ વર્ષ)
મહિલા અનામત	૫૦% બેઠકો (ગુજરાતમાં)	૫૦% બેઠકો	૫૦% બેઠકો
મુખ્ય કાર્યો	પીવાનું પાણી, રસ્તા, સ્વચ્છતા, જન્મ-મરણ નોંધણી	તાલુકા બજેટ, પંચાયતો પર દેખરેખ	માધ્યમિક શિક્ષણ, સિંચાઈ, મોટા રસ્તા

પંચાયતી રાજ મહત્વના મુદ્દા:

- ગ્રામસભા (તમામ મતદારો સભ્ય) વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી ૪ વાર મળવી ફરજિયાત.
- SC, ST અને મહિલાઓ માટે તમામ સ્તરે અનામતની બંધારણીય જોગવાઈ (અનુ. ૨૪૩D).
- રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (State Election Commission) દ્વારા પંચાયત/નગરપાલિકાની ચૂંટણી કરાવાય (અનુ. ૨૪૩K).
- રાજ્ય નાણાં પંચ (State Finance Commission) દર ૫ વર્ષે પંચાયતોને નાણાં ફાળવણી અંગે ભલામણ કરે (અનુ. ૨૪૩I).

વિભાગ પ : કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો, કટોકટી અને વિશેષ જોગવાઈઓ

પ.૧ કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો (ભાગ-૧૧, અનુચ્છેદ ૨૪૫-૨૬૩)

(અ) વિધાયી સંબંધો (Legislative Relations)

યાદી	અનુસૂચિ	વિષયો	કાયદો કોણ બનાવે
સંઘ યાદી (Union List)	૭મી અનુસૂચિ, યાદી-I	૯૭ વિષયો (સંરક્ષણ, વિદેશનીતિ, રેલવે, ચલણ વગેરે)	માત્ર સંસદ
રાજ્ય યાદી (State List)	૭મી અનુસૂચિ, યાદી-II	૬૬ વિષયો (પોલીસ, જાહેર વ્યવસ્થા, કૃષિ વગેરે)	સામાન્ય રીતે માત્ર રાજ્ય વિધાનસભા
સમવર્તી યાદી (Concurrent List)	૭મી અનુસૂચિ, યાદી-III	૪૭ વિષયો (શિક્ષણ, જંગલ, લગ્ન, વારસો વગેરે)	સંસદ અને રાજ્ય બંને; વિરોધાભાસ થાય તો સંસદનો કાયદો પ્રબળ (અનુ. ૨૫૪)

• **અવશિષ્ટ સત્તાઓ (Residuary Powers):** ત્રણેય યાદીમાં ન આવતા વિષયો પર કાયદો બનાવવાની સત્તા સંસદને (કેનેડિયન મોડેલ).

(બ) વહીવટી સંબંધો

- અનુચ્છેદ ૨૫૬-૨૫૭: રાજ્યની કારોબારી સત્તા સંસદના કાયદાના પાલનમાં વાપરવી; કેન્દ્ર જરૂરી નિર્દેશો આપી શકે.
- અનુચ્છેદ ૩૧૨: અખિલ ભારતીય સેવાઓ (IAS, IPS, IFS) — સંસદ દ્વારા સ્થાપિત, રાજ્યોમાં કામ કરે પણ કેન્દ્ર દ્વારા નિયંત્રિત.

(ક) નાણાકીય સંબંધો

- અનુચ્છેદ ૨૬૮-૨૮૧: કરવેરાની વહેંચણી; નાણાં પંચ (Finance Commission) દ્વારા કેન્દ્ર-રાજ્ય વચ્ચે કરની આવકની ફાળવણી.
- અનુચ્છેદ ૨૭૫: કેન્દ્ર તરફથી અમુક રાજ્યોને અનુદાન-સહાય (Grants-in-Aid).
- GST કાઉન્સિલ (અનુ. ૨૭૯A):** ૧૦૧મા સુધારા (૨૦૧૬) દ્વારા સ્થાપાયેલ; અધ્યક્ષ કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી; GSTના દર અને નિયમો નક્કી કરે.

પ.૨ આંતર-રાજ્ય સંબંધો અને સંસ્થાઓ (ભાગ-૧૧)

સંસ્થા/જોગવાઈ	અનુચ્છેદ	વિગત
આંતર-રાજ્ય પરિષદ (Inter-State Council)	૨૬૩	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સ્થાપી શકાય; રાજ્યો વચ્ચેના વિવાદોના સંકલન માટે.
ઝોનલ કાઉન્સિલ (Zonal Councils)	૨૬૪ (રાજ્ય પુનર્ગઠના અધિનિયમ ૧૯૫૬)	૫ ઝોનલ કાઉન્સિલ — ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, મધ્ય; રાજ્યો વચ્ચે સંકલન માટે સલાહકારી સંસ્થા.
નદી જળ વિવાદ	૨૬૨	સંસદ આંતર-રાજ્ય નદીના જળ વિવાદોના નિરાકરણ માટે કાયદો બનાવી શકે; આવા વિવાદોમાં સર્વોચ્ચ અદાલતના અધિકારક્ષેત્ર પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે.
વેપાર-વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા	૩૦૧-૩૦૭	સમગ્ર ભારતમાં વેપાર, વાણિજ્ય અને વ્યવહારની સ્વતંત્રતા.

પ.૩ કટોકટી સંબંધિત જોગવાઈઓ (ભાગ-૧૮, અનુચ્છેદ ૩૫૨-૩૬૦)

કટોકટીનો પ્રકાર	અનુચ્છેદ	કારણ	અસર
રાષ્ટ્રીય કટોકટી (National Emergency)	૩૫૨		

		યુદ્ધ, બાહ્ય આક્રમણ અથવા સશસ્ત્ર બળવો (Armed Rebellion)	સંઘીય માળખું એકાત્મક બની જાય; મૂળભૂત અધિકારો (અનુ. ૨૦, ૨૧ સિવાય) સ્થગિત થઈ શકે; અત્યાર સુધી ૩ વખત લાગુ (૧૯૬૨, ૧૯૭૧, ૧૯૭૫)
રાજ્ય કટોકટી / રાષ્ટ્રપતિ શાસન (State Emergency)	૩૫૬	રાજ્યમાં બંધારણીય તંત્ર નિષ્ફળ ગયું હોય	રાજ્ય સરકાર બરખાસ્ત, રાજ્યપાલ મારફતે રાષ્ટ્રપતિ શાસન; મહત્તમ ૩ વર્ષ સુધી (૬-૬ મહિનાના તબક્કામાં સંસદ મંજૂરી); S.R. Bommai કેસ (૧૯૯૪) બાદ ન્યાયિક સમીક્ષાને પાત્ર બન્યું
નાણાકીય કટોકટી (Financial Emergency)	૩૬૦	ભારત અથવા તેના કોઈ ભાગની નાણાકીય સ્થિરતા જોખમમાં હોય	કેન્દ્રને રાજ્યોના નાણાકીય વહીવટ પર નિયંત્રણની સત્તા; અત્યાર સુધી ક્યારેય લાગુ કરાઈ નથી

૫.૪ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને વિશેષ વિસ્તારોનું વર્ણન

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ	વિધાનસભા છે?
દિલ્હી (NCT)	હા (ફલમાં સુધારાથી વિશેષ દરજ્જો)
પુડુચેરી	હા
જમ્મુ અને કાશ્મીર	હા (પુનર્ગઠન અધિનિયમ ૨૦૧૯ બાદ)
ચંડીગઢ, આંદામાન-નિકોબાર, લક્ષદ્વીપ, દાદરા-નગર હવેલી અને દમણ-દીવ, લદાખ	નથી

- **અનુચ્છેદ ૩૭૦ (અસ્તિત્વમાં નથી):** જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપતી કલમ; ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ માં રાષ્ટ્રપતિ આદેશ દ્વારા નિષ્ક્રિય કરાઈ, જમ્મુ-કાશ્મીર પુનર્ગઠન અધિનિયમ ૨૦૧૯ દ્વારા બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (J&K અને લદાખ) બનાવાયા.
- **અનુચ્છેદ ૩૭૧ (A-J):** મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, નાગાલેન્ડ, આસામ, મણિપુર, આંધ્રપ્રદેશ, સિક્કિમ, મિઝોરમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ગોવા, કર્ણાટક જેવા રાજ્યો માટે વિશેષ જોગવાઈઓ.
- **પાંચમી અનુસૂચિ:** અનુસૂચિત વિસ્તારો અને અનુસૂચિત જનજાતિના વહીવટ અંગે (આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા, મિઝોરમ સિવાયના રાજ્યો).
- **છઠ્ઠી અનુસૂચિ:** આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમના આદિવાસી વિસ્તારોના વહીવટ અંગે (સ્વાયત્ત જિલ્લા/પ્રાદેશિક પરિષદો).

વિભાગ ૬ : બંધારણીય અને વૈધાનિક સંસ્થાઓ

૬.૧ બંધારણીય સંસ્થાઓ (Constitutional Bodies)

સંસ્થા	અનુચ્છેદ	સભ્ય સંખ્યા / મુદત	નિમણૂક / મુખ્ય કાર્ય
ચૂંટણી પંચ (ECI)	૩૨૪	મુખ્ય કમિશનર + ૨ કમિશનર; મુદત ૬ વર્ષ/૬૫ વર્ષ	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા અને રાષ્ટ્રપતિ-ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરાવવી.
સંઘ લોકસેવા આયોગ (UPSC)	૩૧૫-૩૨૩	અધ્યક્ષ + ૯-૧૧ સભ્યો; મુદત ૬ વર્ષ/૬૫ વર્ષ	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; IAS, IPS જેવી અખિલ ભારતીય સેવાઓની ભરતી-પરીક્ષા.
રાજ્ય લોકસેવા આયોગ (SPSC/ GPSC)	૩૧૫-૩૨૩	અધ્યક્ષ + સભ્યો; મુદત ૬ વર્ષ/૬૨ વર્ષ	રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક; રાજ્ય કક્ષાની નાગરિક સેવાઓની ભરતી.
નાણાં પંચ (Finance Commission)	૨૮૦	અધ્યક્ષ + ૪ સભ્યો; દર ૫ વર્ષે રચના	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; કેન્દ્ર-રાજ્ય વચ્ચે કરની આવકની વહેંચણી અંગે ભલામણ.
નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક (CAG)	૧૪૮	એક; મુદત ૬ વર્ષ/૬૫ વર્ષ	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારના હિસાબોનું ઓડિટ; ભારતના "જાહેર નાણાંનો ચોકીદાર".
એટર્ની જનરલ (AG)	૭૬	એક; રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; ભારત સરકારના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર.
રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ (NCSC)	૩૩૮	અધ્યક્ષ + સભ્યો; મુદત ૩ વર્ષ	SC ના બંધારણીય-કાનૂની હકોના રક્ષણ અંગે તપાસ.
રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ (NCST)	૩૩૮A	અધ્યક્ષ + સભ્યો; મુદત ૩ વર્ષ	ST ના હકોના રક્ષણ અંગે તપાસ.
રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગ (NCBC)	૩૩૮B	અધ્યક્ષ + સભ્યો	૧૦૨મા સુધારાથી બંધારણીય દરજ્જો; OBC ના હિતોનું રક્ષણ.
GST કાઉન્સિલ	૨૭૯A	કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી + રાજ્યોના મંત્રીઓ	૧૦૧મા સુધારાથી સ્થપાયેલ; GSTના દર-નિયમો નક્કી કરે.
ભાષાકીય લઘુમતી માટે વિશેષ અધિકારી	૩૫૦B	એક	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક; ભાષાકીય લઘુમતીઓના હિતોના રક્ષણ અંગે તપાસ.

૬.૨ વૈધાનિક અને બિન-બંધારણીય સંસ્થાઓ (Statutory Bodies)

સંસ્થા	સ્થાપના કાયદો	મુખ્ય કાર્ય
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ (NHRC)	માનવ અધિકાર સંરક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૯૩	માનવ અધિકારોના ભંગની તપાસ અને રક્ષણ.
રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ (SHRC)	માનવ અધિકાર સંરક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૯૩	રાજ્ય સ્તરે માનવ અધિકાર ભંગની તપાસ.
રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ (NCW)	NCW અધિનિયમ, ૧૯૯૦	મહિલાઓના કાયદાકીય હકોની સમીક્ષા, સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી.
કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ (CIC)	માહિતી અધિકાર અધિનિયમ (RTI), ૨૦૦૫	RTI હેઠળ ફરિયાદો અને અપીલ સાંભળવી.
રાજ્ય માહિતી આયોગ (SIC)	RTI અધિનિયમ, ૨૦૦૫	રાજ્ય કક્ષાએ RTI ફરિયાદો-અપીલ સાંભળવી.
કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ (CVC)	CVC અધિનિયમ, ૨૦૦૩ (સ્થાપના ૧૯૬૪)	ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાર્ય; CBIની તપાસનું સુપરવિઝન; કાર્યકાળ ૪ વર્ષ (અપવાદરૂપ).

લોકપાલ (કેન્દ્ર સ્તરે)	લોકપાલ અને લોકાયુક્ત અધિનિયમ, ૨૦૧૩	વડાપ્રધાન (અમુક શરતે), મંત્રીઓ, સાંસદો, સરકારી કર્મચારીઓ સામે ભ્રષ્ટાચારની તપાસ.
લોકાયુક્ત (રાજ્ય સ્તરે)	રાજ્યના કાયદા મુજબ (ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ)	રાજ્ય કક્ષાના ભ્રષ્ટાચારની તપાસ.
નીતિ આયોગ (NITI Aayog)	સરકારી ઠરાવ, ૨૦૧૫ (આયોજન પંચનું સ્થાન લીધું)	નીતિ ઘડતર માટે થિંક-ટેન્ક; સહકારી સંઘવાદને પ્રોત્સાહન.
રાષ્ટ્રીય હરિત ટ્રિબ્યુનલ (NGT)	NGT અધિનિયમ, ૨૦૧૦	પર્યાવરણ સંબંધિત કેસોનો ઝડપી નિકાલ (ફ મહિનામાં).
કેન્દ્રીય વહીવટી ટ્રિબ્યુનલ (CAT)	વહીવટી ટ્રિબ્યુનલ અધિનિયમ, ૧૯૮૫	સરકારી કર્મચારીઓની સેવા સંબંધિત તકરારોનું નિરાકરણ.

યાદ રાખો: બંધારણીય સંસ્થાઓનો ઉલ્લેખ સીધો બંધારણમાં થયેલ છે (દા.ત. ECI, UPSC, CAG, Finance Commission), જ્યારે વૈધાનિક સંસ્થાઓ સંસદ/વિધાનસભાના સામાન્ય કાયદા દ્વારા સ્થપાયેલી છે (દા.ત. NHRC, CVC, Lokpal, NITI Aayog).

વિભાગ ૭ : બંધારણીય ગતિશીલતા

૭.૧ બંધારણમાં સુધારાની પ્રક્રિયા (અનુચ્છેદ ૩૬૮)

ભારતના બંધારણમાં સુધારો કરવાની પ્રક્રિયા દક્ષિણ આફ્રિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે. બંધારણને સુધારવાની સત્તા માત્ર સંસદ પાસે છે.

સુધારાનો પ્રકાર	જરૂરી બહુમતી	ઉદાહરણ
સાદી બહુમતીથી (અનુ. ૩૬૮ બહાર)	સાદી બહુમતી	નવા રાજ્યની રચના, રાજ્યની સીમા બદલવી, નાગરિકતાના કાયદા
વિશેષ બહુમતીથી	ગૃહની કુલ સભ્ય સંખ્યાના ૫૦%+ અને હાજર-મતદાન કરનારના ૨/૩ બહુમતી	મોટા ભાગના બંધારણીય સુધારા (દા.ત. મૂળભૂત અધિકારોમાં ફેરફાર)
વિશેષ બહુમતી + અડધા રાજ્યોની બહુમતી	ઉપરોક્ત ઉપરાંત ઓછામાં ઓછા અડધા રાજ્યોની વિધાનસભાની મંજૂરી	સંઘીય માળખાને અસર કરતી બાબતો (દા.ત. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી, સર્વોચ્ચ/વડી અદાલતોના અધિકારક્ષેત્ર, અનુચ્છેદ ૩૬૮ પોતે)

બંધારણીય સુધારા સંબંધિત મહત્વના ચુકાદા

- શંકરી પ્રસાદ કેસ (૧૯૫૧):** સંસદ મૂળભૂત અધિકારો સહિત કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરી શકે.
- ગોલકનાથ કેસ (૧૯૬૭):** સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં ઘટાડો કરી શકે નહીં.
- ૨૪મો સુધારો (૧૯૭૧):** સંસદે કાયદો બનાવ્યો કે તે મૂળભૂત અધિકારો સહિત ગમે તે ભાગમાં સુધારો કરી શકે (કોર્ટ રોકી ન શકે).
- કેશવાનંદ ભારતી કેસ (૨૪ એપ્રિલ ૧૯૭૩):** "મૂળભૂત ઢાંચો" (Basic Structure) સિદ્ધાંતનો જન્મ — સંસદ સુધારો કરી શકે પણ બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચાને બદલી શકે નહીં.
- મિનર્વા મિલ્સ કેસ (૧૯૮૦):** ન્યાયિક સમીક્ષા અને સંસદની મર્યાદિત સુધારા સત્તાને મૂળભૂત ઢાંચો ગણાવાયો.

મૂળભૂત ઢાંચાના મુખ્ય તત્વો (ઉદાહરણરૂપ): બંધારણની સર્વોપરિતા, લોકશાહી અને પ્રજાસત્તાક માળખું, બિનસાંપ્રદાયિકતા, સત્તાનું વિભાજન, સંઘીય માળખું, ન્યાયિક સમીક્ષા, કાયદાનું શાસન, ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા, મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ, વ્યક્તિની ગરિમા અને સ્વતંત્રતા.

૭.૨ ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને રાજકીય પક્ષો

- ચૂંટણી પંચ (અનુ. ૩૨૪) લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા અને રાષ્ટ્રપતિ-ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરાવવા માટે જવાબદાર.
- રાજકીય પક્ષોનું નોંધણી અને માન્યતા "લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, ૧૯૫૧" હેઠળ થાય છે.
- રાષ્ટ્રીય પક્ષ** બનવા માટે ઓછામાં ઓછા ૪ રાજ્યોમાં માન્યતા અથવા લોકસભામાં ૨% બેઠકો (ઓછામાં ઓછા ૩ રાજ્યોમાંથી) જરૂરી.
- રાજ્ય પક્ષ** બનવા માટે તે રાજ્યની વિધાનસભા/લોકસભા ચૂંટણીમાં ચોક્કસ ટકા મત અથવા બેઠકો જરૂરી.
- EVM (ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન) અને VVPAT આધુનિક ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો ભાગ છે.

૭.૩ પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો (Anti-Defection Law)

- ૫૨મો બંધારણીય સુધારો (૧૯૮૫)** દ્વારા ૧૦મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ.
- જો કોઈ ધારાસભ્ય/સાંસદ સ્વેચ્છાએ પોતાનો પક્ષ છોડે અથવા પક્ષની વિરુદ્ધ મતદાન કરે તો તેમની સદસ્યતા રદ થઈ શકે.
- નિર્ણય લેવાની સત્તા ગૃહના અધ્યક્ષ/સ્પીકર પાસે.
- અપવાદ:** જો કોઈ પક્ષના ૨/૩ સભ્યો "વિલય" (Merger) માટે સંમત થાય તો ગેરલાયક ઠરતા નથી (૯૧મા સુધારાથી "વિભાજન"નો અપવાદ કાઢી નાખવામાં આવ્યો).

૭.૪ અધિકરણો (Tribunals — ભાગ ૧૪A, અનુચ્છેદ ૩૨૩A-B)

- ૪૨મા સુધારા (૧૯૭૬) દ્વારા ઉમેરાયેલ.
- અનુચ્છેદ ૩૨૩A: વહીવટી ટ્રિબ્યુનલ (દા.ત. CAT - Central Administrative Tribunal).
- અનુચ્છેદ ૩૨૩B: અન્ય બાબતો માટે ટ્રિબ્યુનલ (કરવેરા, જમીન સુધારણા, ચૂંટણી વગેરે).
- ઉદ્દેશ્ય: સામાન્ય અદાલતોનું ભારણ ઘટાડી ઝડપી ન્યાય પૂરો પાડવો.
- ઉદાહરણો: NGT (પર્યાવરણ), ITAT (આવકવેરો), CAT (કેન્દ્રીય કર્મચારી સેવા).

૭.૫ ભાષા સંબંધી જોગવાઈઓ (ભાગ-૧૭, અનુચ્છેદ ૩૪૩-૩૫૧)

- અનુચ્છેદ ૩૪૩: સંઘની સત્તાવાર ભાષા દેવનાગરી લિપિમાં હિન્દી; અંગ્રેજી પણ સહાયક સત્તાવાર ભાષા તરીકે ચાલુ.
- ૮મી અનુસૂચિ: મૂળમાં ૧૪ ભાષાઓ હતી, હાલમાં ૨૨ સત્તાવાર ભાષાઓ (છેલ્લે ડોગરી, મૈથિલી, સંથાલી, બોડો ઉમેરાયેલ).
- અનુચ્છેદ ૩૪૫-૩૪૭: રાજ્યો પોતાની સત્તાવાર ભાષા નક્કી કરી શકે (ગુજરાતમાં ગુજરાતી).
- અનુચ્છેદ ૩૫૦A: પ્રાથમિક શિક્ષણમાં માતૃભાષામાં શિક્ષણની સુવિધા.
- અનુચ્છેદ ૩૫૦B: ભાષાકીય લઘુમતીઓ માટે વિશેષ અધિકારીની જોગવાઈ.

વિભાગ ૮ : ન્યાયિક દ્રષ્ટાંતો અને મહત્વના કેસો

૮.૧ ન્યાયિક સમીક્ષા અને જાહેર હિતની અરજી (PIL)

- ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review):** અદાલતોને કાયદા અને કારોબારી નિર્ણયોની બંધારણીયતા ચકાસવાની સત્તા (અનુ. ૧૩, ૩૨, ૧૩૧-૧૩૬, ૨૨૬, ૨૪૫-૨૪૬); અમેરિકાના બંધારણમાંથી પ્રેરિત; મૂળભૂત ઢાંચાનો ભાગ (મિનર્વા મિલ્સ કેસ, ૧૯૬૦).
- જાહેર હિતની અરજી (PIL):** ૧૯૮૦ ના દાયકામાં ન્યાયમૂર્તિ પી. એન. ભગવતી અને વી. આર. કૃષ્ણ ઐયર દ્વારા વિકસાવાયેલ ખ્યાલ; સામાજિક ન્યાય માટે કોઈ પણ જાગૃત નાગરિક કે સંસ્થા વંચિત વર્ગ વતી અદાલતમાં અરજી કરી શકે (Locus Standi ની પરંપરાગત મર્યાદા હળવી કરાઈ).

૮.૨ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટાંતો અને મહત્વના ચુકાદાઓ

કેસનું નામ	વર્ષ	મુખ્ય મુદ્દો	ચુકાદો / મહત્વ
શંકરી પ્રસાદ વિ. ભારત સંઘ	૧૯૫૧	સંસદની સુધારા સત્તા	સંસદ મૂળભૂત અધિકારો સહિત કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરી શકે.
બેરુબારી યુનિયન કેસ	૧૯૬૦	આમુખ બંધારણનો ભાગ છે?	આમુખ બંધારણનો ભાગ નથી, તેમાં સુધારો ન થઈ શકે.
ગોલકનાથ વિ. પંજાબ રાજ્ય	૧૯૬૭	મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો	સંસદ મૂળભૂત અધિકારો ઘટાડી શકે નહીં (પાછળથી કેશવાનંદ ભારતી કેસથી બદલાયું).
કેશવાનંદ ભારતી વિ. કેરળ રાજ્ય	૧૯૭૩	સંસદની સુધારા સત્તાની મર્યાદા	સંસદ સુધારો કરી શકે પણ બંધારણના "મૂળભૂત ઢાંચા"ને બદલી ન શકે; ૧૩ જજની બેન્ચ, બંધારણનો સૌથી મોટો ચુકાદો.
ઇન્દિરા ગાંધી વિ. રાજ નારાયણ	૧૯૭૫	ચૂંટણી વિવાદ અને ન્યાયિક સમીક્ષા	મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી મૂળભૂત ઢાંચાનો ભાગ છે.
મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સંઘ	૧૯૭૮	અનુચિત ૨૧ નો વ્યાપ	જીવવાનો અધિકાર એટલે માત્ર પશુ જેવું જીવન નહીં, પરંતુ ગૌરવપૂર્ણ જીવન; "કાયદેસર પ્રક્રિયા" ન્યાયી, વ્યાજબી અને મનસ્વી ન હોવી જોઈએ.
મિનર્વા મિલ્સ વિ. ભારત સંઘ	૧૯૮૦	સંસદની અમર્યાદિત સુધારા સત્તા	૪૨મા સુધારા દ્વારા સંસદે વધારેલી સત્તા રદ; મૂળભૂત અધિકારો-DPSP વચ્ચે સંતુલન અને ન્યાયિક સમીક્ષા મૂળભૂત ઢાંચાનો ભાગ.
ઇન્દિરા સાહની વિ. ભારત સંઘ (મંડલ કેસ)	૧૯૮૨	OBC અનામત	OBC માટે ૨૭% અનામત માન્ય; કુલ અનામત પર ૫૦% મર્યાદા; "ક્રીમી લેયર" સિદ્ધાંત દાખલ.
એસ. આર. બોમ્મઈ વિ. ભારત સંઘ	૧૯૮૪	રાષ્ટ્રપતિ શાસન (અનુ. ૩૫૬)	અનુ. ૩૫૬નો દુરુપયોગ રોકવા માટે તેની ન્યાયિક સમીક્ષા શક્ય; બિનસાંપ્રદાયિકતાને મૂળભૂત ઢાંચો જાહેર કરાયો.
વિશાખા વિ. રાજસ્થાન રાજ્ય	૧૯૯૭	કાર્યસ્થળે મહિલા સુરક્ષા	"વિશાખા ગાઈડલાઈન્સ" જારી; ૨૦૧૩માં POSH કાયદાનો આધાર બન્યો.
જસ્ટિસ કે. એસ. પુટ્ટાસ્વામી વિ. ભારત સંઘ	૨૦૧૭	ગોપનીયતાનો અધિકાર (Right to Privacy)	ગોપનીયતાનો અધિકાર અનુચિત ૨૧ હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર જાહેર.
નવતેજ સિંઘ જોહર વિ. ભારત સંઘ	૨૦૧૮	સમલૈંગિકતા (કલમ ૩૭૭)	IPC કલમ ૩૭૭ને સંમતિથી થતા સંબંધો પૂરતું અંશતઃ રદ કરાયું, LGBTQ+ સમુદાયને સમાનતાનો અધિકાર.
શાયરા બાનો કેસ (ટ્રિપલ તલાક)	૨૦૧૭	તાત્કાલિક ટ્રિપલ તલાક	તાત્કાલિક ટ્રિપલ તલાક (તલાક-એ-બિદત) ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરાયો.

૮.૩ મહત્વના કેસોનું માસ્ટર ચાર્ટ — ન્યાયાધીશો સાથે

કેસનું નામ (ટૂંકમાં)	વર્ષ	મુખ્ય ન્યાયાધીશ / બેંચ
----------------------	------	------------------------

શંકરી પ્રસાદ	૧૯૫૧	જસ્ટિસ પતંજલિ શાસ્ત્રી
બેરુબારી યુનિયન	૧૯૬૦	જસ્ટિસ બી.પી. સિન્હા
ગોલકનાથ	૧૯૬૭	જસ્ટિસ કે. સુબ્બારાવ
કેશવાનંદ ભારતી	૧૯૭૩	જસ્ટિસ એસ.એમ. સિકરી (૧૩ જજ)
ઇન્દિરા ગાંધી વિ. રાજ નારાયણ	૧૯૭૫	જસ્ટિસ એ.એન. રે
મેનકા ગાંધી	૧૯૭૮	જસ્ટિસ પી.એન. ભગવતી
મિનર્વા મિલ્સ	૧૯૮૦	જસ્ટિસ વાય.વી. ચંદ્રયૂડ
ઇન્દિરા સાહની	૧૯૮૨	જસ્ટિસ બી.પી. જીવન રેડ્ડી
એસ.આર. બોમ્મઈ	૧૯૮૪	જસ્ટિસ સાવંત, પાંડિયન
વિશાખા	૧૯૮૭	જસ્ટિસ જે.એસ. વર્મા
પુટ્ટાસ્વામી	૨૦૧૭	જસ્ટિસ જે.એસ. ખેડર (૯ જજ)
નવતેજ સિંઘ જોહર	૨૦૧૮	જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા

વિભાગ ૯ : પરિશિષ્ટ અને ઝડપી સરખામણી ચાર્ટ

૯.૧ મૂળ બંધારણ અને વર્તમાન બંધારણ વચ્ચેનો તફાવત

તત્વ	મૂળ બંધારણ (૧૯૫૦)	વર્તમાન બંધારણ
ભાગ	૨૨	૨૫
અનુચ્છેદ	૩૯૫	૪૭૦+ (પેટા-કલમો સહિત)
અનુસૂચિ	૮	૧૨
મૂળભૂત અધિકારો	૭ (મિલકતનો અધિકાર સહિત)	૬ (મિલકતનો અધિકાર દૂર, કાયદાકીય અધિકાર બન્યો)
મૂળભૂત ફરજો	નહોતી	૧૧

૯.૨ બંધારણના તમામ ૨૫ ભાગોની યાદી

ભાગ	વિષય	અનુચ્છેદ
ભાગ-૧	સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર	૧ થી ૪
ભાગ-૨	નાગરિકતા	૫ થી ૧૧
ભાગ-૩	મૂળભૂત અધિકારો	૧૨ થી ૩૫
ભાગ-૪	રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP)	૩૬ થી ૫૧
ભાગ-૪A	મૂળભૂત ફરજો	૫૧A
ભાગ-૫	સંઘ / કેન્દ્ર સરકાર	૫૨ થી ૧૫૧
ભાગ-૬	રાજ્ય સરકારો	૧૫૨ થી ૨૩૭
ભાગ-૭ (૨૬)	ભાગ-B રાજ્યો (૭મા સુધારાથી ૨૬)	૨૩૮ (૨૬)
ભાગ-૮	કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો	૨૩૯ થી ૨૪૨
ભાગ-૯	પંચાયતો	૨૪૩ થી ૨૪૩O
ભાગ-૯A	નગરપાલિકા	૨૪૩P થી ૨૪૩ZG
ભાગ-૯B	સહકારી મંડળી	૨૪૩ZH થી ૨૪૩ZT
ભાગ-૧૦	અનુસૂચિત અને આદિવાસી વિસ્તારો	૨૪૪ થી ૨૪૪A
ભાગ-૧૧	સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સંબંધો	૨૪૫ થી ૨૬૩
ભાગ-૧૨	નાણાકીય બાબતો, મિલકત, કરાર અને દાવા	૨૬૪ થી ૩૦૦A
ભાગ-૧૩	ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં વેપાર, વાણિજ્ય અને વ્યવહાર	૩૦૧ થી ૩૦૭
ભાગ-૧૪	સંઘ અને રાજ્યો હેઠળની સેવાઓ (UPSC/GPSC વગેરે)	૩૦૮ થી ૩૨૩
ભાગ-૧૪A	ટ્રિબ્યુનલ/અધિકરણો	૩૨૩A થી ૩૨૩B
ભાગ-૧૫	ચૂંટણી	૩૨૪ થી ૩૨૯A
ભાગ-૧૬	અમુક વર્ગો સંબંધી ખાસ જોગવાઈ (SC, ST, OBC વગેરે)	૩૩૦ થી ૩૪૨A

ભાગ-૧૭	રાજભાષા / સત્તાવાર ભાષા	૩૪૩ થી ૩૫૧
ભાગ-૧૮	કટોકટી સંબંધી જોગવાઈ	૩૫૨ થી ૩૬૦
ભાગ-૧૯	પરચૂરણ જોગવાઈ	૩૬૧ થી ૩૬૭
ભાગ-૨૦	બંધારણમાં સુધારો કરવાની સંસદની સત્તા	૩૬૮
ભાગ-૨૧	અસ્થાયી, સંક્રાંતિકાળ અને ખાસ જોગવાઈ (દા.ત. કલમ ૩૭૧)	૩૬૯ થી ૩૮૨
ભાગ-૨૨	ટૂંકું શીર્ષક, પ્રારંભ, હિન્દીમાં અધિકૃત પાઠ, રદ કરવા બાબત	૩૮૩ થી ૩૮૫

૯.૩ બંધારણની તમામ ૧૨ અનુસૂચિ

અનુસૂચિ	વિષય
૧ લી	રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના નામ અને તેમના રાજ્યક્ષેત્ર.
૨ જી	રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ, સ્પીકર, ન્યાયાધીશો અને અન્ય પદાધિકારીઓના પગાર-ભથ્થાં.
૩ જી	મંત્રીઓ, સાંસદો અને અન્ય પદાધિકારીઓ માટે શપથ (Oaths) ના નમૂના.
૪ થી	રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે રાજ્યસભાની બેઠકોની ફાળવણી.
૫ મી	અનુસૂચિત વિસ્તારો (Scheduled Areas) અને અનુસૂચિત જનજાતિના વહીવટ અંગે.
૬ ફી	આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમના આદિવાસી વિસ્તારોના વહીવટ અંગે.
૭ મી	કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાનું વિભાજન — ત્રણ યાદી (કેન્દ્ર, રાજ્ય, સમવર્તી).
૮ મી	બંધારણ દ્વારા માન્ય પ્રાપ્ત ૨૨ સત્તાવાર ભાષાઓ.
૯ મી	અમુક કાયદાઓ જે ન્યાયિક સમીક્ષાથી બાકાત (૧લા સુધારાથી ૧૯૫૧માં ઉમેરાઈ).
૧૦ મી	પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો (Anti-Defection Law — પરમા સુધારાથી ૧૯૮૫).
૧૧ મી	પંચાયતોની સત્તા અને જવાબદારી (૨૯ વિષયો — ૭૩મા સુધારાથી ૧૯૯૨).
૧૨ મી	નગરપાલિકાની સત્તા અને જવાબદારી (૧૮ વિષયો — ૭૪મા સુધારાથી ૧૯૯૨).

૯.૪ બંધારણમાં બહુમતીના પ્રકારો

બહુમતીનો પ્રકાર	ગણતરીનો નિયમ	મુખ્ય ઉપયોગ
સાદી બહુમતી (Simple Majority)	હાજર રહી મતદાન કરનારા સભ્યોના ૫૦%+ સભ્યોની મંજૂરી	સામાન્ય ખરડા, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ, રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું/હટાવવું
અસરકારક બહુમતી (Effective Majority)	હાજર અસરકારક સભ્ય સંખ્યા (કુલ બેઠકો - ખાલી બેઠકો) ના ૫૦%+ મત	ઉપરાષ્ટ્રપતિને હોદ્દા પરથી હટાવવા (રાજ્યસભામાં), સ્પીકર/ડેપ્યુટી સ્પીકરને હટાવવા
પૂર્ણ બહુમતી (Absolute Majority)	ગૃહની કુલ સભ્ય સંખ્યાના ૫૦%+ સભ્યોની બહુમતી	ચૂંટણી પછી સરકાર બનાવવા, વિશ્વાસ સાબિત કરવા
વિશેષ બહુમતી (Special Majority)	વિવિધ પ્રકાર: (૧) કુલ સભ્યોના ૫૦%+ અને હાજર-મતદાનના ૨/૩; (૨) માત્ર હાજર-મતદાનના ૨/૩	બંધારણીય સુધારા (અનુ. ૩૬૮), ન્યાયાધીશો સામે મહાભિયોગ, રાષ્ટ્રપતિ સામે મહાભિયોગ (અનુ. ૬૧)

૯.૫ ન્યાયાધીશોની વિગતોનું ઝડપી સરખામણી ટેબલ

વિગત	સર્વોચ્ચ અદાલત (Supreme Court)	વડી અદાલત (High Court)
બંધારણીય સ્થાન	ભાગ-૫, અનુચ્છેદ ૧૨૪ થી ૧૪૭	ભાગ-૬, અનુચ્છેદ ૨૧૪ થી ૨૩૧
કુલ સંખ્યા	૩૪ (CJI સહિત)	રાજ્ય મુજબ નિશ્ચિત નથી
લાયકાત	વડી અદાલતના જજ તરીકે ૫ વર્ષ અથવા વડીલાત ૧૦ વર્ષ	ન્યાયિક હોદ્દા પર ૧૦ વર્ષ અથવા વડીલાત ૧૦ વર્ષ
નિમણૂક કરનાર	રાષ્ટ્રપતિ (કોલેજિયમની ભલામણથી)	રાષ્ટ્રપતિ (CJI અને રાજ્યપાલની સલાહથી)
નિવૃત્તિની ઉંમર	૬૫ વર્ષ	૬૨ વર્ષ
પદ પરથી હટાવવાની રીત	સંસદમાં વિશેષ બહુમતી ઠરાવ, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા	સંસદમાં વિશેષ બહુમતી ઠરાવ, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા

૯.૬ કેન્દ્ર અને રાજ્યના પદાધિકારીઓની એક-નજર સરખામણી

કેન્દ્ર	રાજ્ય
રાષ્ટ્રપતિ (બંધારણીય વડા)	રાજ્યપાલ (બંધારણીય વડા)
વડાપ્રધાન (વાસ્તવિક વડા)	મુખ્યમંત્રી (વાસ્તવિક વડા)
લોકસભા (લોકપ્રિય ગૃહ)	વિધાનસભા (લોકપ્રિય ગૃહ)
રાજ્યસભા (કાયમી ઉચ્ચ ગૃહ)	વિધાન પરિષદ (કાયમી ઉચ્ચ ગૃહ, જ્યાં હોય)
એટર્ની જનરલ	એડવોકેટ જનરલ
UPSC	SPSC / GPSC
સર્વોચ્ચ અદાલત	વડી અદાલત

વિભાગ ૧૦ : અંતિમ રિવિઝન ટૂલ્સ

૧૦.૧ ભારતીય બંધારણના મહત્વના સુધારા (Amendments)

સુધારો	વર્ષ	મુખ્ય જોગવાઈ
૧૯મો	૧૯૫૧	૯મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ; જમીન સુધારણા કાયદાને ન્યાયિક સમીક્ષાથી બચાવવા.
૭મો	૧૯૫૬	ભાષાના આધારે રાજ્યોની પુનર્ચના; ૧૪ રાજ્યો અને ૬ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો.
૯મો	૧૯૬૦	બેરુબારી યુનિયનનો વિસ્તાર પાકિસ્તાનને સોંપાયો.
૧૦મો	૧૯૬૧	દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે સામેલ.
૧૨મો	૧૯૬૨	ગોવા, દમણ અને દીવ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે સામેલ.
૧૪મો	૧૯૬૨	પુડુચેરી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે સામેલ.
૨૧મો	૧૯૬૭	સિંધી ભાષા ૮મી અનુસૂચિમાં ઉમેરાઈ.
૨૪મો	૧૯૭૧	સંસદને મૂળભૂત અધિકારો સહિત કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરવાની અમર્યાદિત સત્તા; રાષ્ટ્રપતિ માટે મંજૂરી ફરજિયાત.
૩૬મો	૧૯૭૫	સિક્કિમને ૨૨મું પૂર્ણ રાજ્ય બનાવાયું.
૪૨મો (મિની બંધારણ)	૧૯૭૬	આમુખમાં "સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, અખંડિતતા" ઉમેરાયા; મૂળભૂત ફરજો (ભાગ-૪A) ઉમેરાઈ; DPSP ને FR કરતાં પ્રાધાન્ય.
૪૪મો	૧૯૭૮	મિલકતનો અધિકાર મૂળભૂત અધિકારોમાંથી હટાવી કલમ ૩૦૦A હેઠળ કાયદાકીય અધિકાર બનાવાયો; કટોકટી માટે "આંતરિક વિક્ષોભ" ને બદલે "સશસ્ત્ર બળવો" શબ્દ.
૫૨મો	૧૯૮૫	પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો — ૧૦મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ.
૬૧મો	૧૯૮૮	મતદાનની લઘુત્તમ ઉંમર ૨૧ થી ઘટાડી ૧૮ વર્ષ કરાઈ.
૭૩મો	૧૯૯૨	પંચાયતી રાજને બંધારણીય દરજ્જો; ભાગ-૯ અને ૧૧મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ.
૭૪મો	૧૯૯૨	નગરપાલિકાઓને બંધારણીય દરજ્જો; ભાગ-૯A અને ૧૨મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ.
૮૬મો	૨૦૦૨	શિક્ષણનો અધિકાર — અનુ. ૨૧A ઉમેરાયું; ૧૧મી મૂળભૂત ફરજ ઉમેરાઈ.
૧૦૧મો	૨૦૧૬	GST લાગુ; GST કાઉન્સિલની સ્થાપના.
૧૦૨મો	૨૦૧૮	રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગ (NCBC) ને બંધારણીય દરજ્જો.
૧૦૩મો	૨૦૧૯	આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) માટે ૧૦% અનામત.
૧૦૪મો	૨૦૨૦	લોકસભા-વિધાનસભામાં SC/ST અનામત ૧૦ વર્ષ લંબાવાઈ; ઍંગ્લો-ઈન્ડિયન નામાંકન નાબૂદ.
૧૦૫મો	૨૦૨૧	રાજ્યોને પોતાની OBC યાદી નક્કી કરવાની સત્તા પુનઃસ્થાપિત.
૧૦૬મો	૨૦૨૩	નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ — લોકસભા-વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે ૩૩% અનામતની જોગવાઈ.

૧૦.૨ બંધારણીય હોદ્દા અને સત્તાધીશોના મહત્વના અનુચ્છેદ — ક્રિક ગાઈડ

અનુચ્છેદ	વિષય
અનુ. ૫૨-૬૨	ભારતના રાષ્ટ્રપતિ — ચૂંટણી, મહાભિયોગ (૬૧)
અનુ. ૭૨	રાષ્ટ્રપતિની ક્ષમાદાન સત્તા

અનુ. ૭૪-૭૫	મંત્રીમંડળ અને વડાપ્રધાન
અનુ. ૭૬	એટર્ની જનરલ
અનુ. ૧૧૦	નાણાં ખરડો
અનુ. ૧૧૨	વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક (બજેટ)
અનુ. ૧૨૩	રાષ્ટ્રપતિનો વટહુકમ
અનુ. ૧૪૮	CAG (નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક)
અનુ. ૨૪૩	સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા — પંચાયતી રાજ
અનુ. ૩૨૪	ચૂંટણી પંચ (ECI)
અનુ. ૩૫૨, ૩૫૬, ૩૬૦	કટોકટીની જોગવાઈઓ
અનુ. ૩૬૮	બંધારણીય સુધારો

૧૦.૩ વન-લાઈનર ક્વિક સમરી

- ભારતનું બંધારણ વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લિખિત બંધારણ છે.
- બંધારણ સભાની રચના કેબિનેટ મિશન યોજના (૧૯૪૬) મુજબ થઈ.
- ડૉ. બી. આર. આંબેડકર ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ હતા.
- બંધારણ ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯ ના રોજ સ્વીકારાયું, ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ થી અમલમાં આવ્યું.
- ભારત સરકાર અધિનિયમ, ૧૯૩૫ બંધારણનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે.
- આમુખમાં ૪૨મા સુધારાથી "સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, અખંડિતતા" શબ્દો ઉમેરાયા.
- મૂળભૂત અધિકારો ન્યાયસંગત છે, DPSP અને મૂળભૂત ફરજો બિન-ન્યાયસંગત છે.
- અનુચ્છેદ ૩૨ ને ડૉ. આંબેડકરે "બંધારણનો આત્મા અને હૃદય" કહ્યું.
- કેશવાનંદ ભારતી કેસ (૧૯૭૩) એ "મૂળભૂત ઢાંચા"ના સિદ્ધાંતનો જન્મ આપ્યો.
- રાષ્ટ્રપતિ પરોક્ષ રીતે ચૂંટાય છે; મુદત ૫ વર્ષ.
- ભારતમાં એક નાગરિકતા (Single Citizenship) છે.
- પંચાયતી રાજ ૭૩મા સુધારાથી, નગરપાલિકા ૭૪મા સુધારાથી બંધારણીય દરજ્જો પામ્યા.
- GST કાઉન્સિલ ૧૦૧મા સુધારાથી (૨૦૧૬) સ્થપાઈ.
- અનુચ્છેદ ૩૭૦ ને ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ માં નિષ્ક્રિય કરાયું.

તૈયાર કરનાર નોંધ: આ સંકલિત માર્ગદર્શિકા Master Index ના માળખા મુજબ સંપૂર્ણ કન્ટેન્ટ સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. પરીક્ષાની તૈયારી માટે દરેક વિભાગનું પુનરાવર્તન (Revision) નિયમિત કરવું હિતાવહ છે.